

Aula 14

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

20 de Maio de 2026

Índice

1) Ministério Público (art. 127 - art. 130, CF/88)	3
2) Conselho Nacional do Ministério Público (art. 130-A, CF/88)	22
3) Advocacia Pública (art. 131 - art. 132, CF/88)	26
4) Advocacia (art. 133, CF/88)	31
5) Defensoria Pública (art. 134 - art. 135, CF/88)	32
6) Questões Comentadas - Funções Essenciais à Justiça - Multibancas	38
7) Lista de Questões - Funções Essenciais à Justiça - Multibancas	62



FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Ministério Público

Conceito e Natureza Jurídica

Segundo o art. 127, CF/88, "o Ministério Público é **instituição permanente**, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a **defesa da ordem jurídica**, do **regime democrático** e dos **interesses sociais e individuais indisponíveis**".

Para melhor fixar o seu conceito, interessa saber que a palavra "ministério" deriva do latim "*manus*", que significa mão. Desde seus primórdios, o Ministério Público era considerado "*a mão do rei*", sendo exercido por procuradores que defendiam os interesses do monarca. A partir do século XVIII, passou a ser conhecido, também, como *Parquet*, palavra em francês que significa "assoalho". A explicação é que seus representantes se sentavam no assoalho da sala de audiência, para não serem confundidos com os magistrados.

Segundo a doutrina dominante, o Ministério Público **não integra a estrutura de nenhum dos três Poderes**.¹ Trata-se de **instituição autônoma e independente**, que não está subordinada a nenhum dos poderes estatais. A própria Constituição Federal de 1988, ao tratar do Ministério Público, o faz em capítulo separado do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.

Não é sem polêmica, todavia, que a doutrina posiciona o Ministério Público como entidade não integrante dos três Poderes. Para o Prof. José Afonso da Silva, por exemplo, o Ministério Público é uma instituição vinculada ao Poder Executivo.² Há, ainda, quem defenda a tese de que o Ministério Público seria um "quarto poder". Para fins de concurso público, a posição mais segura é a de que se trata de **instituição autônoma e independente**, que não está vinculada a nenhum poder.

O Ministério Público teve sua competência **significativamente ampliada** pela Constituição Federal de 1988. Segundo Gilmar Mendes, essa instituição teve seus poderes alargados, voltando-se para a "*defesa dos interesses mais elevados da convivência social e política, não apenas perante o Judiciário, mas também na ordem administrativa*".³

A doutrina considera que o **Ministério Público**, por ser guardião do regime democrático, é uma **cláusula pétrea implícita** do texto constitucional, não podendo ser abolido por emenda constitucional.

Organização e Estrutura do Ministério Público

O Ministério Público abrange o Ministério Público da União (MPU) e os Ministérios Públicos dos Estados - MPE (art. 128, I e II, CF).

O **Ministério Público da União** (MPU) abrange:

¹ Nesse sentido: MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010

² SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*, 35ª edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2012, pp. 598.

³ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, COELHO, Inocência Mártires. *Curso de Direito Constitucional*, 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 1041.



- a) O Ministério Público Federal (MPF);
- b) O Ministério Público do Trabalho (MPT);
- c) O Ministério Público Militar (MPM);
- d) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Existe, ainda, o Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral), que não tem estrutura própria, sendo composto de membros do MPE e do MPF.

FIQUE ATENTO!



O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), ao contrário do que muitos podem ser levados a pensar, **integra o Ministério Público da União (MPU)**. Não se trata, portanto, de um Ministério Público Estadual. Assinale-se que compete exclusivamente à União organizar e manter o Ministério Público do DF e Territórios (art. 21, XIII, CF/88).



A organização do Ministério Público da União (MPU) e do Ministério Público dos Estados (MPE) é efetuada com base em **leis complementares** (art. 128, § 5º, CF/88). No primeiro caso (organização do MPU), uma lei complementar federal versa sobre o tema; no segundo caso (organização dos MPEs), cada estado edita lei complementar para organizar seu próprio Ministério Público.

A lei de **organização do Ministério Público da União** é da **iniciativa concorrente** do Presidente da República e do Procurador-Geral da República. Já as leis de organização dos Ministérios Públicos Estaduais são de iniciativa do respectivo Procurador-Geral de Justiça.

Nesse sentido, o STF já julgou **inconstitucionais** dispositivos legais que tratavam de atribuições do Ministério Público de **iniciativa do Poder Legislativo**.⁴ Também foi julgada inconstitucional emenda à Constituição estadual que cuidava tanto de normas gerais para a organização do

⁴ ADI 5351/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 18.06.2021.



Ministério Público dos Estados quanto de atribuições dos órgãos e membros do *parquet* estadual.⁵ No mesmo sentido, a atribuição de iniciativa **privativa** ao Governador do Estado para leis que disponham sobre a organização do Ministério Público Estadual é considerada **inconstitucional** pelo STF.⁶

INDO MAIS FUNDO!



É **inconstitucional** lei estadual que prevê movimentação funcional entre membros do Ministério Público, mediante procedimentos e critérios diversos dos estabelecidos pelo modelo federal [ADI 6328/GO, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 15.8.2022].

Há, ainda, a previsão constitucional de uma **lei federal** sobre **normas gerais** de organização do Ministério Público dos Estados, Distrito Federal e Territórios. Para isso, não há a exigência de lei complementar, bastando lei ordinária para tratar do tema.

Em resumo, temos:

- a) Organização do MPU: matéria de lei complementar federal
- b) Organização dos MPEs: matéria de lei complementar estadual.
- c) Normas gerais de organização dos MPEs e MPDFT: lei ordinária federal.

JURISPRUDÊNCIA



Em virtude de sua autonomia administrativa, o Ministério Público dispõe de competência própria para estruturar administrativamente e designar membros para atuarem como dirigentes de grupos especialmente criados para combater a criminalidade organizada (GAECO). A jurisprudência firmada pelo STF reconhece ao Ministério Público poder **concorrente** para realizar investigações, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Precedentes. No julgamento conjunto das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318 (DJe 06.05.2024), o Plenário fixou os parâmetros para instauração e

⁵ ADI 5281/RO e ADI 5324/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 11.05.2021 (terça-feira), às 23:59

⁶ ADI 400/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 20.06.2022.

tramitação de procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público [ADI 7.715, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/12/2024, p. 18/02/2025].

Por fim, enfatizamos que **não há hierarquia** entre o Ministério Público da União (MPU) e os Ministérios Públicos Estaduais (MPes). O Procurador-Geral da República (PGR) exerce a chefia do Ministério Público da União, mas não a dos Ministérios Públicos Estaduais (MPes).

Apesar disso, segundo o STF, eventual **conflito de atribuições** entre um membro do Ministério Público Estadual (MPE) e um membro do Ministério Público Federal (MPF) será **resolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público**.⁷ Pode-se afirmar, por analogia, que o conflito de atribuições entre membros de diferentes Ministérios Públicos Estaduais também será solucionado pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

Segundo o STF, "a solução de conflitos de atribuições entre ramos diversos dos Ministérios Públicos pelo CNMP, nos termos do artigo 130-A, § 2º, e incisos I e II, da Constituição Federal e no exercício do controle da atuação administrativa do Parquet, **é a mais adequada**, pois reforça o mandamento constitucional que lhe atribuiu o controle da legalidade das ações administrativas dos membros e órgãos dos diversos ramos ministeriais, sem ingressar ou ferir a independência funcional".

INDO MAIS FUNDO!



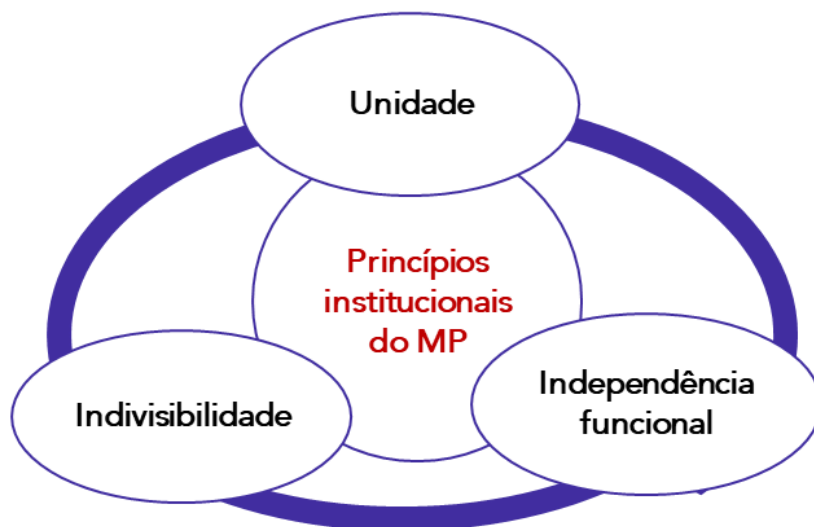
- 1) **Conflito de atribuições entre membros do Ministério Público do mesmo estado**: é solucionado pelo Procurador-Geral de Justiça (PGJ) daquele estado (art. 10, X, da Lei nº 8.625/93)
- 2) **Conflito de atribuições entre membros de ramos distintos do Ministério Público da União (MPU)**: como exemplo, imagine um conflito de atribuições entre um Procurador do Trabalho (membro do MPT) e um Procurador da República (membro do MPF). Esse conflito é solucionado pelo Procurador-Geral da República (art. 26, VII, da Lei Complementar nº 75/93).
- 3) **Conflito de atribuições entre dois membros do Ministério Público Federal (MPF)**: é solucionado pelas Câmaras de Coordenação e Revisão, que são órgãos do MPF responsáveis pela coordenação, integração e revisão do exercício funcional na instituição. Da decisão da Câmara de Coordenação e Revisão que soluciona o conflito de atribuições, é cabível recurso para o Procurador-Geral da República (PGR).
- 4) **Conflito de atribuições entre um membro do Ministério Público Estadual (MPE) e um membro do Ministério Público Federal (MPF), ou entre membros de Ministérios Públicos Estaduais diferentes**: nas petições nº 5.235 e 5.577, o STF

⁷ Pet. 5235 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21.12.2020.

decidiu que ele será solucionado pelo CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público).

Princípios Institucionais do Ministério Público

De acordo com o art. 127, § 1º, da Constituição, são princípios institucionais do Ministério Público a **unidade**, a **indivisibilidade** e a **independência funcional**.



a) O **princípio da unidade** impõe que o Ministério Público deve ser considerado um único órgão (uma única instituição), sob a direção de uma única pessoa (um único Procurador-Geral). O Ministério Público é uno, composto por um só corpo institucional, que visa promover o interesse público e o bem comum.⁸

É claro que, para atender ao princípio federativo, o Ministério Público está **organicamente dividido**. Há o Ministério Público da União (MPU) e os Ministérios Públicos Estaduais (MPEs), cada um deles com seu chefe. Essa divisão existe em razão da repartição constitucional de competências entre os entes federativos e não impede que consideremos a existência de um MP nacional.

Em razão dessa divisão orgânica, a doutrina considera que a **unidade somente se aplica dentro de cada um dos Ministérios Públicos**. Enfatizando: não existe unidade entre o Ministério Público da União e os Estaduais; a unidade dá-se no âmbito de cada Ministério Público.

b) O **princípio da indivisibilidade** permite que os integrantes do Ministério Público possam ser substituídos uns pelos outros ao longo do processo, desde que sejam da mesma carreira. Por esse princípio, os membros do Ministério Público **não estão vinculados a um processo** e, justamente por isso, podem ser substituídos.

É importante salientar que o princípio da indivisibilidade está intimamente **relacionado ao princípio da unidade**, sendo verdadeiro corolário (consequência) desse. Explico: pelo princípio da unidade, a atuação de um membro do Ministério Público representa a atuação da própria

⁸ CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. *Comentários à Constituição do Brasil*. Ed. Saraiva, São Paulo: 2013, pp. 1521.

instituição do Ministério Público. Como decorrência lógica disso, não há qualquer consequência para o processo quando um membro do MP é substituído por outro.

c) O **princípio da independência funcional** manifesta-se em duas acepções: independência externa ou orgânica (referindo-se ao Ministério Público como um todo) e independência interna (referindo-se a cada membro individualmente).

Na primeira acepção, o Ministério Público deve ser compreendido como uma instituição que **não está sujeita a qualquer interferência** de outro órgão ou Poder da República. O Ministério Público deve buscar a satisfação do interesse social e do bem comum (e não o cumprimento de ordens desse ou daquele Poder!).

Na segunda acepção, fica claro que os membros do Ministério Público se **vinculam apenas ao ordenamento jurídico e à sua convicção**. Os membros do Ministério Público não estão subordinados a qualquer hierarquia funcional. A hierarquia que existe dentro do Ministério Público é meramente administrativa. Nem mesmo o Procurador-Geral da República poderá ordenar a um membro do Ministério Público Federal que atue num ou noutro sentido. Cada membro do Ministério Público é livre para agir, dentro dos limites da lei, segundo a sua própria consciência.

A independência funcional **limita o princípio da indivisibilidade**. Explico: a independência funcional impõe a necessidade de que existam **regras preestabelecidas para a substituição** de membros do Ministério Público no curso de um processo. Isso busca evitar que algum membro do Ministério Público seja arbitrariamente afastado do processo por estar atuando em determinado sentido.

Princípio do “promotor natural”

O princípio do promotor natural está **implícito** em nosso ordenamento jurídico, tendo sido concebido pela doutrina e pela jurisprudência. Sua concepção deriva do conhecido princípio do juiz natural, segundo o qual *“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”* (art. 5º, LIII, CF/88).

Pelo **princípio do promotor natural**, a **designação** de um membro do Ministério Público para atuar em determinado processo deve obedecer a **regras objetivas, segundo critérios preestabelecidos**. Com isso, busca-se evitar designações casuísticas e arbitrárias, impedindo-se, dessa maneira, a figura do *“acusador de exceção”*.

A jurisprudência do STF já está firmada no sentido de **reconhecer a existência do princípio do promotor natural**. Segundo a Corte, *“o postulado do promotor natural consagra uma garantia de ordem jurídica, destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e predeterminados, estabelecidos em lei”*.⁹

O posicionamento do STF **nem sempre foi nesse sentido**. Entre os anos de 2008 e 2011, a Corte não reconhecia que o princípio do promotor natural estava implícito no nosso ordenamento jurídico, uma vez que violaria o princípio da indivisibilidade (princípio que admite a substituição de um membro do MP no decorrer do processo). Atualmente, o entendimento do STF é o de que

⁹ HC 103.038/PA. Segunda Turma. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Julgamento em 11.10.2011.



o princípio do promotor natural **está, sim, implícito no ordenamento jurídico** e **não viola o princípio da indivisibilidade**. O membro do Ministério Público pode ser substituído no decorrer do processo, mas tal substituição não poderá ser arbitrária.

As bases sobre as quais se assenta o princípio do promotor natural são a **independência funcional** e a **garantia de inamovibilidade** dos membros do Ministério Público. Nesse sentido, o STF já reconheceu que *"a matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional e da inamovibilidade dos membros da instituição"*.¹⁰

Autonomia funcional, administrativa e orçamentário-financeira

A Constituição Federal de 1988 reconhece **autonomia funcional, administrativa e orçamentário-financeira** ao Ministério Público. São **garantias institucionais** do Ministério Público, destinadas a permitir que esse órgão possa atuar com independência e sem interferência de nenhum outro Poder. Juntas, essas garantias institucionais **asseguram o autogoverno** do Ministério Público.¹¹

A **autonomia administrativa** do Ministério Público materializa-se na sua competência para **propor ao Poder Legislativo** a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. Assim, o Ministério Público tem iniciativa privativa para **propor projetos de leis** sobre essas matérias. Nesse sentido, o STF entende que *"o Ministério Público pode deflagrar o processo legislativo de lei concernente à política remuneratória e aos planos de carreira de seus membros e servidores"*.

Ainda no campo da autonomia administrativa, o Procurador-Geral da República e os Procuradores-Gerais de Justiça têm iniciativa para propor **projeto de lei complementar** que estabeleça a **organização, as atribuições e o estatuto** de cada Ministério Público.

A **autonomia orçamentário-financeira**, por sua vez, manifesta-se pela prerrogativa de que o Ministério Público **elabore a sua proposta orçamentária**, encaminhando-a ao Poder Executivo. Cabe destacar que a proposta orçamentária do Ministério Público deverá ser elaborada em conformidade com os **limites definidos pela lei de diretrizes orçamentárias** (LDO).

Indo ao encontro desse entendimento, o STF decidiu ser constitucional dispositivo de lei estadual que prevê a autonomia financeira do Ministério Público. Decorre da própria sistemática constitucional a possibilidade de o Ministério Público gerir-se sob o ângulo financeiro, inclusive apresentando proposta orçamentária, como corolário da independência funcional assegurada no artigo 127, § 1º, da Constituição Federal. O tratamento é simétrico àquele conferido ao Poder Judiciário, sem qualquer distinção, no artigo 99, § 1º, da CF.¹²

E se o Ministério Público não encaminhar ao Poder Executivo a proposta orçamentária dentro do prazo definido pela LDO?

¹⁰ HC 67.759, Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento em 06.08.1992.

¹¹ CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. *Comentários à Constituição do Brasil*. Ed. Saraiva, São Paulo: 2013, pp. 1522-1523.

¹² ADI 2381/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 30.04.2021 (sexta-feira), às 23:59.



Nesse caso, devido à inércia do Ministério Público, o **Poder Executivo deverá considerar**, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os **valores aprovados na lei orçamentária vigente**, ajustados de acordo com os limites estipulados na LDO.

Outra pergunta: e se o Ministério Público encaminhar a proposta orçamentária em desacordo com os limites estipulados pela LDO?

Se isso acontecer, o Poder Executivo deverá “cortar” despesas da proposta orçamentária do Ministério Público para adequá-la à LDO. Em outras palavras, o **Poder Executivo procederá aos ajustes necessários** para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

Por fim, durante a execução orçamentária do exercício, **não poderá haver** a realização de despesas ou a assunção de obrigações que **extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias**, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

Funções Institucionais do Ministério Público

Segundo a doutrina, o Ministério Público assume o importante papel de **custos societatis** (“guardião da sociedade”) e de **custos legis** (“guardião da lei”). Para desempenhar essa importante missão, a Constituição atribui ao Ministério Público uma série de funções.

As funções institucionais do Ministério Público estão relacionadas no art. 129, CF/88. Trata-se de **rol não exaustivo**, uma vez que o art. 129, IX, dispõe que podem ser atribuídas outras funções ao Ministério Público, desde que sejam compatíveis com sua finalidade institucional.

Segundo Dirley da Cunha Jr., a Constituição consagra o **monopólio institucional** das funções do Ministério Público¹³ ao dispor, no art. 129, § 2º, que “*as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira*”. Os membros do Ministério Público deverão **residir na comarca da respectiva lotação**, salvo autorização do chefe da instituição.

Vejamos, a seguir, as funções institucionais do Ministério Público:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

- I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
- III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
- IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
- V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

¹³ CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*. 6ª edição. Ed. Juspodivm, 2012, pp. 1187.



- VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
- VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

O Ministério Público é responsável por **promover**, privativamente, a **ação penal pública** (art. 129, I). Todavia, existe também a **ação penal privada subsidiária da pública**, que poderá ser ajuizada quando a ação penal pública não tiver sido intentada dentro do prazo legal.

O Ministério Público também tem como função **promover o inquérito civil** e a **ação civil pública** (art. 129, III), cujo objetivo é a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. O inquérito civil é conduzido pelo Ministério Público com vistas a obter elementos que subsidiem a ação civil pública. Destaque-se que a ação civil pública **não é exclusiva do Ministério Público**, podendo ser apresentada por diversos outros legitimados.

Segundo o STF, a Defensoria Pública possui competência para ajuizar ação civil pública para a **tutela de interesses transindividuais** (direitos difusos e coletivos) e **individuais homogêneos**. Ao propor ação civil pública, a Defensoria Pública deve buscar a tutela dos interesses dos economicamente necessitados, ou seja, deve haver pertinência temática entre o objeto da ação e as funções institucionais da Defensoria Pública.¹⁴

Muito se questiona se o **poder de investigação criminal** é ou não exclusivo da polícia. Segundo a **teoria dos poderes implícitos**, quando a Constituição outorga competência explícita a determinado órgão estatal, implicitamente atribui, a esse mesmo órgão, os meios necessários para a efetiva e completa realização de suas funções.

Com base nessa teoria, o STF, ao analisar a temática dos poderes investigatórios do Ministério Público, entendeu que a **denúncia poderia ser fundamentada em peças de informação obtidas pelo próprio Parquet**, não havendo necessidade de prévio inquérito policial.

Nas palavras da Ministra Ellen Gracie:

“é princípio basilar da hermenêutica constitucional o dos poderes implícitos, segundo o qual, quando a Constituição Federal concede os fins, dá os meios. Se a atividade-fim – promoção da ação penal pública – foi outorgada ao Parquet em foro de privatividade, não haveria como não lhe oportunizar a colheita de prova para tanto, já que o CPP autoriza que peças de informação embasem a denúncia. Assim, reconheço a possibilidade de, em algumas hipóteses, ser reconhecida a legitimidade da promoção de atos de investigação por parte do Ministério Público, mormente quando se verifique algum motivo que se revele autorizador de tal investigação”.¹⁵

Essa competência do Ministério Público é **plenamente aceita pela doutrina** e pode ser ilustrada pelo art. 129, VI, segundo o qual o Ministério Público pode *“expedir notificações nos*

¹⁴ ADI 3943, Rel. Min. Carmen Lúcia. 07.05.2015.

¹⁵ RE 535.478, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 28.10.2008, DJE de 21.11.2008.



procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva”.

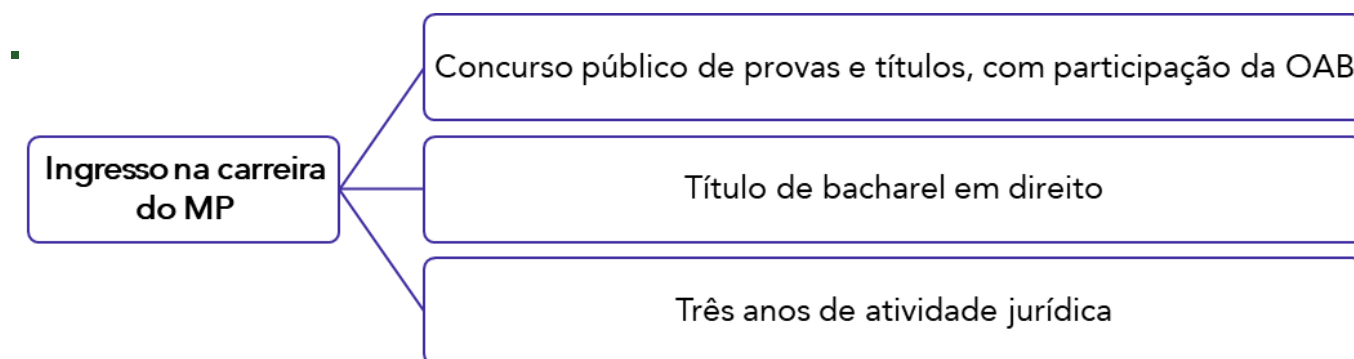
Caso não queira conduzir a investigação criminal, o Ministério Público pode **requisitar diligências investigatórias** e a **instauração de inquérito policial** (art. 129, VIII). O inquérito policial é procedimento administrativo conduzido por Delegado de Polícia com vistas a subsidiar uma ação penal. Assim, o Ministério Público pode requisitar que a Polícia Civil instaure um inquérito policial.

O Ministério Público, no desempenho da sua função de *custos societatis*, é responsável pelo **controle externo da atividade policial**. O art. 129, VII, que confere tal competência ao Ministério Público, é norma constitucional de **eficácia limitada**, dependente de regulamentação por **lei complementar**. O controle externo da atividade policial consiste na fiscalização da Polícia pelo Ministério Público. É denominado “externo” porque o Ministério Público não integra a estrutura da Polícia.

Por fim, há que se destacar que o Ministério Público tem competência para defender judicialmente os **direitos e interesses das populações indígenas** (art. 129, V).

Ingresso na carreira

Determina a Carta Magna (art. 129, § 3º) que o ingresso na carreira do Ministério Público se fará mediante **concurso público de provas e títulos**, assegurada a **participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)** em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, **três anos de atividade jurídica**, observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.



Com base no art. 129, § 3º, da Constituição, o STF considerou constitucional resolução que determina que a inscrição do concurso público para a carreira do Ministério Público só pode ser feita por bacharel em Direito com, **no mínimo, três anos de atividade jurídica**, cuja comprovação se dá no **momento da inscrição definitiva no concurso**. O Pretório Excelso entendeu que essa exigência atendeu ao objetivo da EC nº 45/2004, que pretendeu selecionar profissionais experientes para o exercício das funções do Ministério Público (ADI, 3.460/DF, decisão de 31.08.2006).

Outro ponto que merece um destaque é o seguinte: os 3 anos de atividade jurídica somente podem ser contados **após a obtenção do título de bacharel em Direito**.



JURISPRUDÊNCIA



Há algumas jurisprudências do STF relevantes em torno da carreira dos membros do Ministério Público. Vejamos algumas delas:

1) Critérios de desempate na promoção e remoção de membro do Ministério Público Estadual. Inobservância dos critérios estabelecidos na Lei Orgânica do Ministério Público. **Impossibilidade de reconhecimento do número de filhos ou do tempo de serviço público no Estado**. Inconstitucionalidade formal: contrariedade à alínea "d" do inciso II do § 1º do art. 61, ao § 4º do art. 129 e ao art. 93 da Constituição da República. Inconstitucionalidade material: ofensa ao princípio da isonomia (ADI 7.283, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.05.2023, p. 10.05.2023).

2) É formalmente inconstitucional lei ordinária estadual, aprovada na vigência da atual ordem constitucional, que organiza e disciplina as atribuições e regulamenta o Estatuto dos respectivos membros do Ministério Público. Há vício de inconstitucionalidade porque o art. 128, § 5º da CF/88 **exige lei complementar** neste caso (ADI 3.194/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/11/2023, p. 11.12.2023).

3) É materialmente inconstitucional norma estadual que permite a integração de membro do Ministério Público em comissão de sindicância ou processo administrativo estranho ao órgão ministerial mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do órgão ministerial. Trata-se de condição incompatível com o disposto no art. 128, § 5º, II, "d", da CF/88 c/c o art. 29, § 3º do ADCT (ADI 3.194/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/11/2023, p. 11.12.2023).

4) É **inconstitucional** — por violar o regime constitucional de subsídio (art. 39, § 4º, CF/88) e os princípios republicano e da moralidade — norma de Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que autoriza o pagamento de subsídio aos membros do "Parquet" acumulado com:

i) a incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício anterior de função de direção, chefia ou assessoramento; e

ii) o acréscimo de 20% da remuneração do cargo efetivo aos proventos de aposentadoria que se dê no último nível da carreira.

(ADI 3834, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21.11.2023, p. 06.02.2024)

5) O regime de subsídio não afasta a percepção de gratificações pelo exercício de cargos em comissão ou funções de confiança por membro do Ministério Público, desde que observado o teto remuneratório constitucional, sendo vedada



a acumulação e autorizado o exercício da opção (ADI 3.228, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/02/2025, p. 10/04/2025)

Garantias funcionais

Além das garantias institucionais do Ministério Público (autonomia funcional, administrativa e orçamentário-financeira), existem garantias próprias dos seus membros, as quais denominamos **garantias funcionais**. As garantias funcionais **não podem ser consideradas privilégios**, mas sim **prerrogativas** que possuem os membros do Ministério Público para lhes preservar a liberdade de convicção, com o objetivo de resguardar a autonomia da instituição.

Segundo Alexandre de Moraes, esse é um objetivo tão importante que o art. 85, II, da CF/88 considera **crime de responsabilidade** do Presidente da República a prática de **atos atentatórios ao livre exercício do Ministério Público**.¹⁶

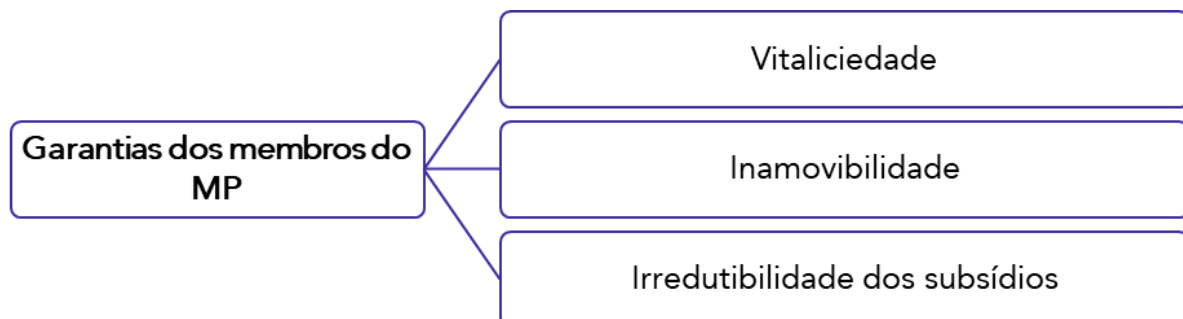
São três as garantias funcionais dos membros do Ministério Público: i) vitaliciedade; ii) inamovibilidade; e iii) irredutibilidade de subsídio.

A **vitaliciedade** garante que o membro do *Parquet* não poderá perder o cargo senão por **sentença judicial transitada em julgado**. É adquirida após 2 (dois) anos de exercício, uma vez concluído o estágio probatório.

A **inamovibilidade** é garantia que **impede que o membro do Ministério Público seja removido de ofício**, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Assim, a remoção de um membro do Ministério Público deverá ocorrer, em regra, por sua própria iniciativa.

Segundo o art. 130-A, § 2º, III, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) tem competência para determinar a remoção de membro do Ministério Público. Nesse caso, trata-se de verdadeira **sanção administrativa** aplicada pelo CNMP, que não viola a garantia de inamovibilidade.

A **irredutibilidade de subsídio**, por sua vez, visa proteger os ganhos dos membros do Ministério Público contra ingerências políticas. Destaque-se que essa irredutibilidade é nominal (e não real), ou seja, não leva em consideração a inflação.



¹⁶ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 1623.



Vedações aos membros do Ministério Público

A Constituição Federal, além de estabelecer as garantias do Ministério Público, também prevê certas **vedações aos seus membros**, com o objetivo de preservar a própria instituição. A doutrina considera que essas vedações são verdadeiras **garantias de imparcialidade**.

Segundo o art. 128, § 5º, III, as vedações aos membros do Ministério Público são as seguintes:

- a) Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;
- b) Exercer a advocacia;
- c) Participar de sociedade comercial, na forma da lei;
- d) Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;
- e) Exercer atividade político-partidária;
- f) Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

É relevante comentarmos acerca da **vedação ao exercício da advocacia**. Quando em exercício, os membros do Ministério Público estão **absolutamente** impedidos de exercer a advocacia. No entanto, após terem se afastado do cargo (por aposentadoria ou exoneração), a CF/88 permite que eles exerçam a advocacia. Porém, deverão observar a chamada **"quarentena de saída"**.

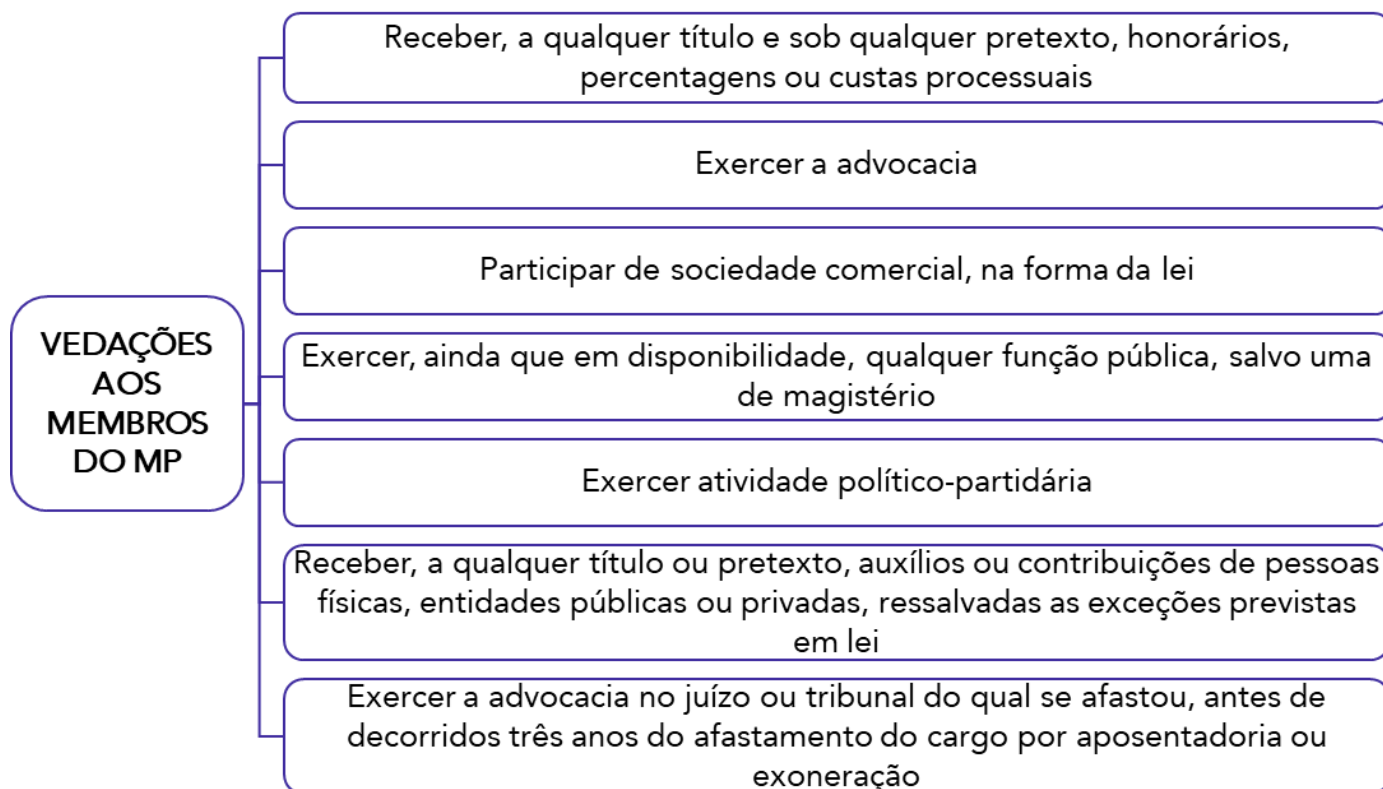
Assim, o membro do Ministério Público não poderá exercer a advocacia no juízo ou tribunal junto ao qual atuava antes de decorridos **três anos do afastamento** do cargo por aposentadoria ou exoneração. Veja: no dia seguinte ao afastamento, o membro do Ministério Público já pode exercer a advocacia; no entanto, para exercer a advocacia **junto ao tribunal perante o qual oficiava**, precisará aguardar um período de três anos, ou seja, deverá observar a "quarentena de saída".

Por último, vale ressaltar o que dispõe o art. 29, § 3º, do ADCT. Segundo esse dispositivo, os membros do Ministério Público admitidos antes da promulgação da CF/88 poderiam optar pelo regime anterior, no que diz respeito às garantias e vedações. Com isso, os integrantes da carreira do MPU¹⁷ que nela ingressaram antes da Constituição Federal e que optaram pelo regime anterior podem exercer a advocacia.

O quadro-resumo a seguir reúne as garantias e vedações dos membros do Ministério Público:

¹⁷ Essa possibilidade somente existe para os integrantes do MPU. Os integrantes dos MPEs e do MPDFT já estavam, mesmo antes da CF/88, submetidos à vedação ao exercício da advocacia.





Chefia do Ministério Público

Procurador-Geral da República

O Ministério Público da União (MPU) tem por chefe o **Procurador-Geral da República (PGR)**, nomeado pelo **Presidente da República** dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução (art. 128, § 1º, CF).

Explicando de maneira esquematizada:

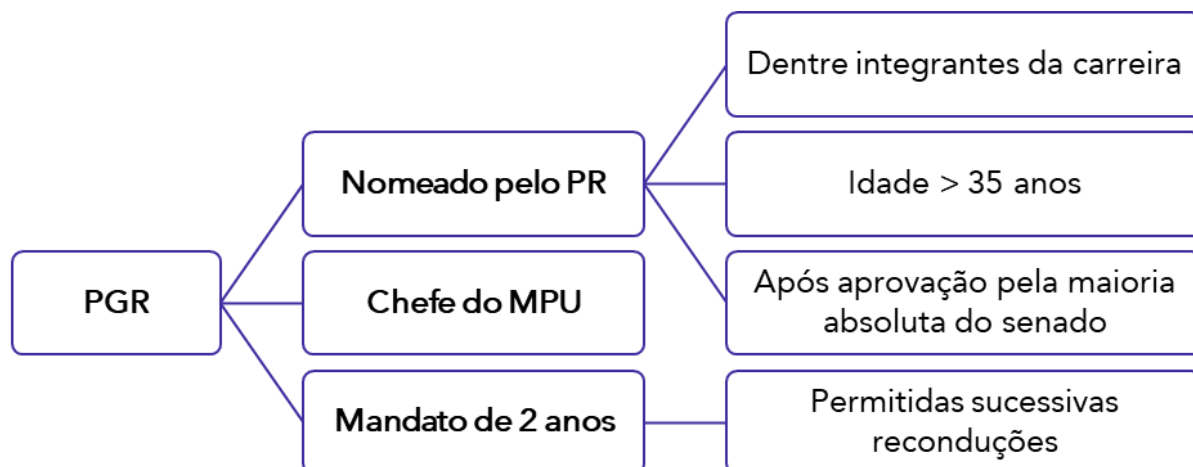
- O PGR é nomeado pelo Presidente da República.
- O PGR deve ter mais de 35 anos e deve ser integrante do MPU.
- O PGR, antes de ser nomeado pelo Presidente, deve ser aprovado pelo Senado Federal (votação secreta).
- O mandato do PGR é de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução.

É importante observar que a Constituição **não limita o número de reconduções**. Contudo, o art. 25 da Lei Complementar nº 75/93 determina que a recondução deverá ser **precedida de nova aprovação do Senado Federal**. A recondução assemelha-se, assim, a uma nova nomeação.

Destaca-se, ainda, que o Presidente da República poderá escolher **qualquer membro do Ministério Público da União** (ou seja, do Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar ou do Distrito Federal e Territórios) para o cargo de PGR. Nesse sentido, entende o STF que o Procurador-Geral pode provir de quaisquer das carreiras do Ministério Público da União (MS 21.239, DJ de 23.04.1993).



O Procurador-Geral da República (PGR) poderá ser **destituído** por iniciativa do Presidente da República, desde que haja **autorização do Senado Federal**, por maioria absoluta.



Procuradores-Gerais de Justiça

Os Procuradores-Gerais de Justiça são os **Chefes dos Ministérios Públicos dos Estados (MPEs)**. O Chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) também é denominado Procurador-Geral de Justiça. Vejamos o que determina a CF/88 sobre o tema:

Art. 128.....

§ 3º - Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

Assim como o Procurador-Geral da República, os Procuradores-Gerais de Justiça também são nomeados pelo **Chefe do Poder Executivo**. O **Governador** nomeia os Chefes dos MPEs e o **Presidente da República** nomeia o Chefe do MPDFT. A nomeação do Chefe do MPDFT pelo Presidente da República deve-se ao fato de que a União é competente para organizar e manter o MPDFT (art. 21, XIII, CF/88).

Os Procuradores-Gerais de Justiça são nomeados para **mandato de 2 (dois) anos**, sendo permitida apenas **uma recondução**. É diferente do que ocorre com o Procurador-Geral da República, que pode ser reconduzido múltiplas vezes. Não incidirá, nesse caso, o princípio da simetria.¹⁸

No processo de **nomeação** dos Procuradores-Gerais de Justiça, **não há qualquer participação do Poder Legislativo**. Será elaborada **lista tríplice** pela própria instituição (MPE ou MPDFT), a qual será enviada ao Chefe do Poder Executivo, que escolherá um nome para ser nomeado como Procurador-Geral de Justiça. Segundo o STF, é inconstitucional lei que exija prévia aprovação do nome do Procurador-Geral de Justiça pela maioria absoluta do Legislativo local, por força do art. 128, § 3º, da CF/88, que estabelece como única exigência a lista tríplice, na forma da lei.¹⁹

Já no processo de **destituição** dos Procuradores-Gerais de Justiça, haverá **participação do Poder Legislativo**. Segundo o art. 128, § 4º, CF/88, os Procuradores-Gerais nos estados poderão ser

¹⁸ STF, ADI 452, DJ de 31.10.2002

¹⁹ ADI 1.228-MC/AP, DJU de 02.06.1995; ADU 1.506-SE, DJU de 12.11.1999; ADI 1.962-RO, 08.11.2001.



destituídos por deliberação da **maioria absoluta da Assembleia Legislativa**. Por sua vez, a destituição do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios depende de deliberação da **maioria absoluta do Senado Federal**.

Questão relevante que surge diz respeito à vacância do cargo de Procurador-Geral no curso do mandato. Deverá, nesse caso, o novo Procurador-Geral assumir pelo tempo que falta para completar os dois anos (mandato-tampão) ou cumprir um novo mandato de dois anos completos?

Nesse caso, o Procurador-Geral deverá cumprir um **novo período de dois anos**. Nesse sentido, decidiu o STF que **é inconstitucional**, por ofensa ao art. 128, § 3º, da Carta Magna, **lei que preveja**, no caso de vacância do cargo de Procurador-Geral de Justiça, a eleição e a nomeação de novo Procurador-Geral para que **complete o período restante** do mandato do seu antecessor.²⁰

Procurador-Geral do Trabalho e Procurador-Geral da Justiça Militar

Segundo a LC nº 75/93, o Estatuto do MPU, o **Procurador-Geral do Trabalho (PGT)** será o Chefe do Ministério Público do Trabalho, **nomeado pelo PGR**, dentre membros da Instituição, com mais de 35 anos de idade e 5 anos na carreira, integrantes de **lista tríplice** escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo.

Caso não haja número de candidatos (três) com mais de 5 anos de carreira, poderão concorrer ao cargo os Procuradores com mais de 2 anos na carreira. A exoneração do PGT, antes do término do mandato, será proposta ao PGR pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 de seus integrantes.

Já os arts. 120 e 121 da LC nº 75/93 estabelecem regra semelhante para a nomeação do **Procurador-Geral da Justiça Militar**, Chefe do Ministério Público da Justiça Militar. Ele será igualmente **nomeado pelo PGR**, dentre membros da instituição com mais de 35 anos de idade e 5 anos na carreira, integrantes de **lista tríplice** escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo.

Caso não haja número de candidatos (três) com mais de 5 anos de carreira, poderão concorrer ao cargo os Procuradores com mais de 2 anos na carreira. A sua exoneração, antes do término do mandato, será proposta ao PGR pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 de seus integrantes.

Por fim, o chefe do Ministério Público Eleitoral é o próprio PGR.

Ministério Público junto às Cortes de Contas

Quando se fala em Cortes de Contas, estamos nos referindo ao Tribunal de Contas da União (TCU) e aos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios (TCEs e TCMs). Perante esses órgãos, atua um Ministério Público "especial": o Ministério Público junto ao TCU e os Ministérios Públicos junto aos TCEs e TCMs.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) **não integra o MPU**; ao contrário, **integra a própria estrutura orgânica do TCU**. Isso porque o rol de órgãos que

²⁰ ADI 1.783-BA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 11.10.2001.



compõem o MPU, previsto no art. 128, I, da CF/88 é taxativo. Assim, um membro do Ministério Público da União (MPU) não pode ser designado para exercer suas funções junto ao TCU. O mesmo vale para os estados: um membro do Ministério Público do Estado (MPE) não pode ser designado para atuar perante o Tribunal de Contas daquele ente federativo.

Os Ministérios Públicos que atuam perante as Cortes de Contas **não possuem as atribuições do art. 129** da CF/88. Sua atuação dá-se exclusivamente na área de competência dos Tribunais de Contas. Trata-se, conforme já afirmamos, de um Ministério Público “especial”.

A lei que regulamenta a estrutura orgânica do Ministério Público que atua junto ao TCU é de **iniciativa do próprio TCU**, conforme se deduz do art. 73, *caput*, da CF/88. Por simetria, é de **iniciativa do TCE** a lei de organização do Ministério Público que atua junto à Corte de Contas estadual.

Para firmar nosso entendimento, transcrevemos trecho de julgado do STF:²¹

“O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União não dispõe de fisionomia institucional própria e, não obstante as expressivas garantias de ordem subjetiva concedidas aos seus Procuradores pela própria Constituição (art. 130), **encontra-se consolidado na 'intimidade estrutural' dessa Corte de Contas**, que se acha investida – 'até mesmo em função do poder de autogoverno que lhe confere a Carta Política (art. 73, *caput*, *in fine*)' – da prerrogativa de **fazer instaurar o processo legislativo concernente à sua organização, à sua estruturação interna, à definição do seu quadro de pessoal e à criação dos cargos respectivos**. Só cabe lei complementar, no sistema de direito positivo brasileiro, quando formalmente reclamada a sua edição por norma constitucional explícita. A especificidade do Ministério Público que atua perante o TCU, e cuja existência se projeta num **domínio institucional absolutamente diverso daquele em que se insere o Ministério Público da União**, faz com que a regulação de sua organização, a discriminação de suas atribuições e a definição de seu estatuto sejam passíveis de veiculação mediante simples lei ordinária, eis que a **edição de lei complementar é reclamada**, no que concerne ao Parquet, **tão somente para a disciplinação normativa do Ministério Público comum** (CF, art. 128, § 5º)”.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Pires do Rio-GO – 2022) Entre os princípios institucionais do Ministério Público, o princípio da unidade assegura a integração de seus membros a um só órgão, sob a chefia de um procurador-geral.

Comentários:

²¹ ADI, 789, Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento em 26.05.2004.



Segundo o princípio da unidade, o Ministério Público atua a partir de um único Chefe (nesse caso, o Procurador-Geral), uma vez que se trata de uma instituição única em cada Estado e em relação ao Ministério Público Federal. Questão correta.

(PGE-RJ – 2022) A CF assegura a juízes e promotores vitaliciedade após dois anos de exercício do cargo.

Comentários:

É exatamente o que determina o art. 95 e o art. 128, § 5º, inciso I, alínea "a", da CF/88. Questão correta.

(Procurador de Salvador – 2015) A chefia do MPU cabe ao procurador-geral da República, que será escolhido pelo presidente da República entre os integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, a partir de lista tríplice fornecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

Comentários:

O Procurador-Geral da República é mesmo o Chefe do Ministério Público da União. Ele é nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, *não havendo que se falar em lista tríplice* fornecida pelo CNMP. Questão errada.

(TCE-CE – 2015) Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma única recondução.

Comentários:

É isso mesmo! A nomeação dos Procuradores-Gerais de Justiça é feita pelo Governador, a partir de *lista tríplice* elaborada pelo Ministério Público Estadual. O mandato do Procurador-Geral de Justiça é de 2 anos, sendo permitida uma única recondução. Questão correta.

(TRF 1ª Região – 2015) Dado o princípio da indivisibilidade, o MP é uma instituição una, podendo seus membros, que não se vinculam aos processos nos quais atuam, ser substituídos uns pelos outros de acordo com as normas legais.

Comentários:

Pelo princípio da indivisibilidade, *os membros do Ministério Público não estão vinculados aos processos nos quais atuam*, podendo, assim, ser substituídos uns pelos outros, de acordo com as normas legais. Questão correta.

(TCE-CE – 2015) Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios não poderão ser destituídos por deliberação do Poder Legislativo respectivo.

Comentários:

Os Procuradores-Gerais nos estados poderão ser destituídos por deliberação da *maioria absoluta da Assembleia Legislativa*. Por sua vez, a destituição do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios depende de deliberação da *maioria absoluta do Senado Federal*. Questão errada.

(TRT 3ª Região – 2015) A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Senado Federal, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta da Câmara dos Deputados.

Comentários:



O Procurador-Geral da República (PGR) poderá ser *destituído por iniciativa do Presidente da República*, desde que haja *autorização do Senado Federal*, por maioria absoluta. Questão errada.
(SEFAZ-BA – 2014) É função institucional do Ministério Público exercer o controle interno da atividade policial, na forma da sua lei orgânica.

Comentários:

O Ministério Público exerce o *controle externo* da atividade policial, na forma de lei complementar. Questão errada.

(MPE-SC – 2014) É função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos

Comentários:

O Ministério Público tem competência para *promover o inquérito civil e a ação civil pública*, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Questão correta.



Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) foi criado pela EC nº 45/2004. Trata-se de **órgão de controle externo** do Ministério Público, com atuação em todo o território nacional.¹ Ao contrário do CNJ (que integra o Poder Judiciário), o CNMP não integra o Ministério Público.

No exercício de sua missão institucional, o CNMP tem competência para efetuar o **controle da atuação administrativa e financeira** do Ministério Público e do **cumprimento dos deveres funcionais** de seus membros.

O CNMP é composto de **14 (quatorze) membros**, os quais são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O mandato dos membros do CNMP é de 2 (dois) anos, sendo admitida uma recondução.

FIQUE ATENTO!



O texto constitucional **não estabelece** idades mínima e máxima para a nomeação dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

E quais são os membros do CNMP?

Os membros do CNMP são os seguintes (art. 130-A):

- a) O Procurador-Geral da República, que o preside;
- b) 4 (quatro) membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;
- c) 3 (três) membros do Ministério Público dos Estados;
- d) 2 (dois) juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;
- e) 2 (dois) advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- f) Dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

Perceba que, na composição do CNMP, há representantes do MPU, dos MPEs, do Poder Judiciário, da Advocacia e da sociedade. Todos eles serão **nomeados pelo Presidente da República**, após **aprovação do Senado Federal**.

Algumas observações são importantes acerca da composição dos membros do CNMP:

¹ Há autores que consideram que o CNMP é "*órgão de controle interno democratizado*", uma vez que a maior parte de seus membros integra o Ministério Público. Preferimos, aqui, apontá-lo como órgão de controle externo, por ser essa a posição oficial da instituição.



- a) O Procurador-Geral da República é o **Presidente do CNMP**.
- b) Os membros do CNMP oriundos do Ministério Público (4 do MPU e 3 dos MPEs) são indicados pelo respectivo Ministério Público, na forma da lei.
- c) O CNMP deverá escolher, em votação secreta, um **Corregedor nacional**. O Corregedor nacional deverá ser escolhido **entre os membros do Ministério Público** que integram o Conselho, **vedada sua recondução**. As competências do Corregedor nacional são as seguintes:
- receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;
 - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;
 - requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.

Para complementar a atuação do Corregedor nacional, a CF/88 prevê que leis da União e dos Estados criarão **ouvidorias do Ministério Público**. O objetivo é **receber reclamações e denúncias** de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.

- d) O Presidente do Conselho Federal da OAB oficiará junto ao CNMP. Logo, ele **não poderá ser membro** do Conselho.

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), conforme já comentamos, é responsável por efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Suas **competências** estão enumeradas no art. 130-A, § 2º, CF/88:

- a) Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências.
- b) Zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas.

FIQUE ATENTO!



Exemplos de atos administrativos praticados por membro ou órgão do Ministério Público e que estão **sujeitos ao controle do CNMP** são a assinatura de um contrato administrativo, a realização de uma licitação ou mesmo a concessão de férias a servidores.



Segundo o STF, o **CNMP também tem competência** para apreciar **ato de vitaliciamento** de membro do Ministério Público, que é uma espécie de ato administrativo.²

Além disso, ainda segundo o STF, cabe ao CNMP resolver eventual conflito de atribuições entre um membro de Ministério Público Estadual (MPE) e um membro do Ministério Público Federal (MPF).³

c) Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa.

(*) A Reforma da Previdência **excluiu** a previsão constitucional da aplicação de **aposentadoria compulsória** como forma de sanção disciplinar a membros do Ministério Público. Isso não quer dizer que essa sanção disciplinar não possa existir, mas apenas que não tem mais previsão constitucional.

FIQUE ATENTO!



O MPU e os MPEs possuem competência disciplinar e correicional. Mas o CNMP tem competência para **avocar** ("chamar para si") **processos disciplinares** e **aplicar sanções administrativas** aos membros do Ministério Público.

d) Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano.

As bancas examinadoras adoram fazer uma pegadinha sobre essa competência do CNMP!

Elas dizem que o CNMP pode rever processos disciplinares julgados há "mais de um ano". Isso está **ERRADO**! Ora, se passar muito tempo do julgamento (mais de um ano), o CNMP não poderá, em nome da segurança jurídica, rever um processo disciplinar. O CNMP **somente poderá rever processos disciplinares julgados há menos de um ano**.

e) Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

² MS 27542/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 04.10.2016

³ Pet. 5235 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21.12.2020.



Por fim, destaca-se que os membros do Conselho Nacional do Ministério Público deverão ser processados e julgados, nos **crimes de responsabilidade**, pelo **Senado Federal**. Além disso, compete ao STF julgar as ações contra o CNMP (art. 102, I, "r").

HORA DE PRATICAR!



(TCE-RJ – 2022) A composição do Conselho Nacional do Ministério Público tem vagas destinadas a procuradores do Ministério Público junto aos tribunais de contas.

Comentários:

De acordo com o art. 130-A da CF/88, não há previsão de vagas no CNMP para integrantes do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Questão errada.

(MPE-SC – 2014) O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quinze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de três anos, admitida uma recondução.

Comentários:

O CNMP é composto de **14 membros** nomeados pelo Presidente da República após aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O mandato é de **2 (dois) anos**, admitida uma recondução. Questão errada.

(MPE-MG – 2014) O Conselho Nacional do Ministério Público é presidido pelo Procurador-Geral da República, e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados officiará junto ao Conselho.

Comentários:

É isso mesmo. O Procurador-Geral da República é o Presidente do CNMP. O Presidente do Conselho Federal da OAB officiará junto ao CNMP. Questão correta.

(MPE-MG – 2014) Ao Conselho Nacional do Ministério Público compete rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano.

Comentários:

É competência do CNMP rever os processos disciplinares de membros do Ministério Público **julgados há menos de um ano**. Questão correta.



Advocacia Pública

A Advocacia Pública é responsável pela **defesa jurídica dos entes federativos**, integrando o Poder Executivo. No âmbito federal, essa tarefa compete à Advocacia-Geral da União; nos estados, às Procuradorias estaduais. Embora não haja previsão constitucional expressa, os Municípios também criam órgãos destinados a exercer o papel da advocacia pública: são as Procuradorias municipais. A esse respeito, o STF já teve a oportunidade de decidir que os procuradores municipais integram a carreira da advocacia pública.¹

FIQUE ATENTO!



Gostaria de chamar-lhes a atenção para dois pontos relevantes:

- 1) Dentre todas as funções essenciais à justiça, a **única que se manifesta na esfera municipal** é a **Advocacia Pública**. Com efeito, o Ministério Público e a Defensoria Pública só existem nas esferas federal e estadual.
- 2) Uma dica para ninguém confundir as coisas: os Promotores e os Procuradores da República são membros do Ministério Público; os Procuradores Estaduais, os Procuradores Federais, Advogados da União e Procuradores da Fazenda Nacional exercem a função de "advogados públicos".

Segundo o art. 131, CF/88, a Advocacia-Geral da União (AGU) é uma instituição com duas tarefas centrais:

- a) **representar a União**, judicial e extrajudicialmente.

A representação judicial pelos advogados públicos **decorre de lei** e, portanto, fica **dispensada a juntada de instrumento de mandato** em autos de processo judicial.²

A existência da Advocacia Pública **não impede**, todavia, que o Estado constitua mandatário *ad judicia* para causas específicas.³ A representação estatal em juízo não é, dessa maneira, uma atribuição exclusiva da Advocacia Pública.

Cabe destacar que, na **execução da dívida ativa de natureza tributária**, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), observado o disposto em lei.

- b) realizar as atividades de **consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo**, nos termos de lei complementar.

Veja só: a AGU somente presta consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo (e não aos demais Poderes!). Com efeito, a jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade da

¹ RE 663696/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28.02.2019.

² RE 121.856-ED. Rel. Min. Paulo Brossard.

³ Pet-AgR 409, Rel. Min. Celso de Mello, DJ: 29.06.1990.



manutenção de assessoria jurídica própria por Poder autônomo.⁴ O STF reconhece até mesmo a possibilidade de que sejam criadas Procuradorias na estrutura dos Tribunais de Contas, que serão responsáveis pela representação judicial e consultoria e assessoramento jurídico das Cortes de Contas.⁵

A Advocacia-Geral da União (AGU) **integra o Poder Executivo** e o ingresso em sua carreira dá-se por meio de concurso público de **provas e títulos**. A organização e o funcionamento da AGU são regulados por meio de **lei complementar** (art. 131, *caput*).

A Advocacia-Geral da União tem por chefe o **Advogado-Geral da União**, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre **cidadãos maiores de trinta e cinco anos**, de notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 131, § 1º, CF). **Não há necessidade de aprovação** do Senado Federal para a nomeação do Advogado-Geral da União. O Presidente da República tem plena liberdade para nomear o Advogado-Geral da União, que nem mesmo precisa ser da carreira da advocacia pública.

Os Estados-membros e o Distrito Federal são representados, judicial e extrajudicialmente, pelos **Procuradores dos Estados e do Distrito Federal**, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de **provas e títulos**, com a **participação da Ordem dos Advogados do Brasil** em todas as suas fases (art. 132, *caput*, CF). A eles é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias (art. 132, parágrafo único, CF).

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Segundo o STF, a atuação de órgãos da Advocacia Pública **em prol de empresas públicas e sociedades de economia mista**, além de **descaracterizar o perfil constitucional atribuído às Procuradorias dos Estados**, implicaria **favorecimento indevido a entidades que não gozam do regime jurídico de Fazenda Pública**, em afronta ao princípio constitucional da isonomia.⁶

Essa decisão do STF demonstra que, conforme o art. 132 da CF/88, os órgãos de advocacia pública voltam-se para a consultoria jurídica e a representação judicial da **administração pública direta, autárquica e fundacional**, o que **não** abrange as empresas estatais.

A remuneração dos advogados públicos dá-se na forma de **subsídio**. Assim, fica vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de caráter remuneratório. Nesse sentido, o STF decidiu que uma lei estadual pode

⁴ ADI nº 1.557/DF. Rel. Min. Octávio Gallotti. RTJ 163/95.

⁵ ADI nº 4070/RO. Rel. Min. Cármen Lúcia. 19.12.2016.

⁶ ADI 3.536/SC, rel. Min. Alexandre de Moraes, julg. em 03.10.2019.



destinar aos Procuradores do Estado os honorários advocatícios advindos de meios alternativos de cobrança, **desde que respeitado o teto remuneratório** previsto no art. 37, XI, da CF.⁷

Outra coisa importante: no entendimento do STF, as Procuradorias de Estado e de Município, por integrarem os respectivos Poderes Executivos, **não gozam de autonomia funcional, administrativa ou financeira**, já que a administração direta é una e não comporta a criação de distinções entre órgãos em hipóteses não contempladas explícita ou implicitamente pela Constituição Federal.⁸

FIQUE ATENTO!



Os Procuradores Estaduais **não têm foro por prerrogativa de função** perante o Tribunal de Justiça. Segundo o STF, apenas excepcionalmente a Constituição Federal atribuiu prerrogativa de foro para autoridades federais, estaduais e municipais. Os estados **não são completamente livres** para criar novas hipóteses de foro por prerrogativa de função por meio de suas Constituições Estaduais.

Desse modo, **é inconstitucional** norma da Constituição Estadual que atribui foro por prerrogativa de função aos Procuradores Estaduais, Procuradores da Assembleia Legislativa, Defensores Públicos e Delegados de Polícia.⁹

Segundo o STF, **é inconstitucional** a **criação de procuradorias autárquicas** pelos Estados-membros.¹⁰ Isso porque o modelo definido pela CF/88 consagra o **princípio da unicidade** da representação judicial e da consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal, atividades exercidas pela PGE (Procuradoria-Geral do Estado). Não podem, portanto, ser criados órgãos jurídicos paralelos pelos Estados para desempenharem essas atividades.

Há exceções ao **princípio da unicidade orgânica**: i) criação de Procuradorias vinculadas às Assembleias Legislativas e aos Tribunais de Contas dos Estados (TCEs); ii) possibilidade temporária, prevista no art. 69, do ADCT, de que os Estados mantenham consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais, desde que, na data da promulgação da CF/88, tivessem órgãos distintos para as respectivas funções.

HORA DE PRATICAR!



⁷ ADI 5910/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27.05.2022.

⁸ ADI 5029, Rel. Luiz Fux, julgado em 15.04.2020.

⁹ ADI 2553/MA. Rel. Min. Gilmar Mendes, rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes. 15.05.2019.

¹⁰ ADI 145/CE. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 20.06.2018.



(PGE-RJ – 2022) O advogado-geral da União, escolhido pelo presidente da República, deve ser membro de carreira da Advocacia-Geral da União.

Comentários:

A nomeação de Advogado-Geral da União, feita pelo Presidente da República, é de livre nomeação entre cidadãos maiores de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada (Art. 131, § 1º, CF). A Constituição Federal não exige que o referido cidadão seja membro de carreira da AGU. Questão errada.

(TCE-RJ – 2022) Aos procuradores dos estados e do Distrito Federal é assegurada estabilidade depois de três anos de efetivo exercício no cargo, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.

Comentários:

A questão vai integralmente ao encontro do art. 132, parágrafo único, da CF/88. Questão correta.

(MPU – 2018) Aos advogados públicos serão concedidos vencimentos fixos, acrescidos ou não de gratificação.

Comentários:

Segundo o art. 135, CF/88, os advogados públicos e os defensores públicos recebem remuneração na forma de *subsídio*, ficando vedado, portanto, o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional. Questão errada.

(TCE-PE – 2017) Aos procuradores do estado, assim como aos membros das defensorias públicas, é garantida, institucionalmente, a inamovibilidade.

Comentários:

Os procuradores do Estado não possuem a garantia da inamovibilidade. Questão errada.

(PGM-Fortaleza – 2017) De acordo com o entendimento do STF, são garantidas ao advogado público independência funcional e inamovibilidade.

Comentários:

A garantia da *inamovibilidade* é conferida pela CF/88 apenas aos magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública, não podendo ser estendida aos advogados públicos. A Carta Magna também não lhes assegura a *independência funcional*, que foi conferida aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Questão errada.

(Advogado da União – 2015) Compete à AGU a representação judicial e extrajudicial da União, sendo que o poder de representação do ente federativo central pelo advogado da União decorre da lei e, portanto, dispensa o mandato.

Comentários:

A AGU tem competência para representar a União, judicial e extrajudicialmente. O poder de representação exercido pelo advogado da União decorre de lei, portanto, é *dispensado o mandato*. Questão correta.

(MEC – 2015) A autonomia administrativa é garantida constitucionalmente ao Ministério Público e à defensoria pública, mas não à advocacia pública.

Comentários:



É isso mesmo. A Advocacia Pública não é dotada de autonomia administrativa, estando **vinculada ao Poder Executivo**. Questão correta.

(TRT 3ª Região – 2015) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Comentários:

O Advogado-Geral da União é o chefe da AGU. É nomeado pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Questão correta.

(TRF 1ª Região – 2015) A AGU representa os interesses da União no âmbito judicial e na consultoria e assessoramento jurídico aos poderes da República.

Comentários:

A AGU é responsável pelo assessoramento jurídico ao Poder Executivo (e não a todos os Poderes da República!). Questão errada.



Advocacia

Segundo o art. 133, CF/88, o advogado é **indispensável à administração da justiça**, sendo **inviolável** por seus atos e suas manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Cuida-se aqui da advocacia privada.

A Constituição consagra o princípio da indispensabilidade do advogado, o qual, todavia, **não é absoluto**. Não é necessária, por exemplo, a representação por advogado em *habeas corpus* e em certos casos submetidos aos Juizados Especiais.

O advogado goza de **imunidade material**, ou seja, imunidade relativa às suas manifestações e aos seus atos no exercício da profissão. Porém, **essa imunidade não é absoluta**. É possível que o advogado responda pela prática dos crimes de calúnia e desacato ou, ainda, pelos excessos que cometer.

HORA DE PRATICAR!



(MPE-RO – 2023) A imunidade do advogado por seus atos e manifestações é absoluta, uma vez que é uma garantia constitucional.

Comentários:

É importante observar que a imunidade do advogado se restringe aos limites da profissão, não sendo absoluta. Questão errada.

(TRT 3ª Região – 2015) O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Comentários:

É exatamente o que dispõe o art. 133, CF/88. Questão correta.



Defensoria Pública

A Defensoria Pública é uma instituição criada com o intuito de dar efetividade ao art. 5º, LXXIV, da Constituição, que dispõe que o Estado prestará **assistência jurídica integral e gratuita** aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A **competência para legislar sobre assistência jurídica e defensoria pública** é **concorrente** da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XIII, CF). Isso significa que cabe à União definir as normas gerais e, aos Estados e Distrito Federal, definir as normas específicas sobre essas matérias.

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a **orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa**, em todos os graus, **judicial ou extrajudicial**, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita **aos necessitados**, na forma do art. 5º, LXXIV, CF/88.

ESTA É DIFÍCIL!



É inconstitucional norma estadual que atribua à Defensoria Pública do estado a competência de defender servidores públicos civis estaduais processados administrativa, civil ou criminalmente, pois isso se distancia das missões constitucionais tipicamente atribuídas pela CF/88 às defensorias públicas (ADI 3022, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 02.08.2004).

No mesmo sentido, a norma estadual que restabelece ou cria, no âmbito do Poder Judiciário local, cargos de Advogado da Justiça Militar vocacionados a patrocinar a defesa gratuita de praças da Polícia Militar é inconstitucional, visto que não se coaduna com o modelo constitucional, o qual dispõe que a função de defesa dos necessitados, quando desempenhada pelo Estado, é própria à Defensoria Pública.¹

No exercício das suas funções, é possível que a Defensoria Pública atue inclusive contra o Estado, em defesa do hipossuficiente. Nesse caso, se o **Estado perder a ação na qual haja assistência jurídica da Defensoria Pública**, ele **pode ser condenado a pagar honorários advocatícios** (ônus da sucumbência). Segundo o STF,² após a Emenda Constitucional nº 80/2014, que conferiu autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas, o ente federativo pode ser condenado a pagar honorários em favor da sua própria Defensoria.

¹ ADI 3152/CE, relatora Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 26.04.2022.

² AR 1937 AgR. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 30.06.2017.



JURISPRUDÊNCIA



É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, **exclusivamente**, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (Tema 1002 da Repercussão Geral)

Segundo o art. 134, § 1º, CF/88, **lei complementar** organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados.

O ingresso nas carreiras da Defensoria Pública dar-se-á mediante **concurso público de provas e títulos**. Os seus integrantes serão remunerados por meio de **subsídio** e farão jus à garantia da **inamovibilidade**. Destaque-se que os Defensores Públicos **não poderão exercer a advocacia** fora das atribuições institucionais.

Segundo o STF, **não se deve exigir** do defensor público a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.³ A atuação do defensor perante a Justiça decorre apenas de sua nomeação e posse no cargo.

FIQUE ATENTO!



Os Defensores Públicos têm a **garantia da inamovibilidade**, mas não possuem a garantia de vitaliciedade.

A Defensoria Pública foi fruto, nos últimos anos, de uma série de emendas constitucionais que reforçaram sobremaneira o seu papel. A última delas foi a EC nº 80/2014, que trouxe uma **profunda reformulação** nessa instituição:

- A Defensoria Pública passou a ser considerada, assim como o Ministério Público, uma **instituição permanente**.
- Deixou explícito que a Defensoria Pública irá defender os necessitados seja na **esfera judicial** ou **extrajudicial**.

³ RE 1240999 e ADI 4636. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 04.11.2021.



c) Estabeleceu que são princípios institucionais da Defensoria Pública a **unidade**, a **indivisibilidade** e a **independência funcional**. Ressalte-se que esses princípios já estavam previstos na Lei Orgânica da Defensoria Pública; com a EC nº 80/2014, eles apenas foram constitucionalizados.

d) As **regras de organização da Magistratura** (promoção, ingresso no cargo, distribuição imediata de processos, dentre outras), previstas no art. 93, CF/88, serão **aplicadas, no que couber, à Defensoria Pública**.

e) A Defensoria Pública passou a ter **iniciativa privativa para apresentar projetos de lei** sobre: i) a alteração do número dos seus membros; ii) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como a fixação do subsídio de seus membros; iii) a criação ou a extinção dos seus órgãos; e iv) a alteração de sua organização e divisão. Com essa medida, **reforçou-se a ideia de autonomia da Defensoria Pública**, que não está, portanto, subordinada a nenhum dos Poderes.

As Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal já haviam sido fortalecidas pelas EC nº 45/2004, EC nº 69/2012 e EC nº 74/2013. Tais emendas constitucionais asseguraram às Defensorias Públicas a **autonomia funcional e administrativa** e, além disso, a **iniciativa de sua proposta orçamentária**, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

Vale a pena comentar também que, com a EC nº 69/2012, a **Defensoria Pública do Distrito Federal** passou a ser organizada e mantida pelo **próprio Distrito Federal**. Antes, essa instituição era organizada e mantida pela União.

Em razão da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, o STF considera **inconstitucional** norma estadual que estabeleça a **vinculação da Defensoria Pública Estadual a alguma Secretaria de Estado**.⁴ Na condição de instituição dotada de autonomia, a Defensoria Pública não pode estar vinculada ao Poder Executivo.

Também segundo o STF, a Defensoria Pública detém a **prerrogativa de requisitar**, de quaisquer autoridades públicas e de seus agentes, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à sua atuação.⁵

É importante salientar o seguinte aspecto: alguns Municípios criaram, por iniciativa legislativa própria, órgãos que prestam **assistência jurídica à população de baixa renda**. No entendimento do STF,⁶ o serviço prestado pelo Município às pessoas necessitadas amplia o acesso à justiça e **não fere a autonomia das defensorias públicas**. Não se trata de defensorias públicas municipais, algo incompatível com a Constituição, mas sim de oferta de assistência jurídica.

Por fim, algumas dicas que valem a pena recordarmos: a Defensoria Pública tem legitimidade para ajuizar **ações civis públicas** (Lei nº 7.347/1985) e **mandados de injunção coletivos** (Lei nº 13.300/2016). O STF também já julgou constitucional a impetração de **habeas corpus coletivo** por parte da Defensoria Pública.⁷

⁴ ADI 4056. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 07.03.2012.

⁵ ADI 6852/DF, ADI 6862/PR, ADI 6865/PB, ADI 6867/ES, ADI 6870/DF, ADI 6871/CE, ADI 6872/AP, ADI 6873/AM e ADI 6875/RN. Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 18.02.2022.

⁶ ADPF 279. Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 03.11.2021.

⁷ HC 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 20.02.2018



JURISPRUDÊNCIA



No entendimento do STF, é possível o atendimento de **peças jurídicas** pela Defensoria Pública, desde que fique comprovada a insuficiência de recursos.⁸

É também constitucional a norma federal que criou a **Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública** nos estados-membros e estabeleceu suas competências.⁹

Por outro lado, atribuir o status ou as prerrogativas de Secretário de Estado aos cargos de Defensor Público-Geral e Subdefensor Público-Geral implicaria, por via oblíqua, a inserção da chefia da Defensoria na estrutura do Poder Executivo local, circunstância que é incompatível com a autonomia plena, garantida pelo texto constitucional. Portanto, é inconstitucional atribuir status de secretário de Estado ao Defensor Público-Geral do Estado (ADI 5.662/AC, Rel. Min. Nunes Marques, julgamento virtual finalizado em 05.12.2025, às 23:59).

A missão constitucional outorgada à Advocacia-Geral da União para representar a União e seus órgãos judicial e extrajudicialmente (art. 131, CF) não impede que estes mesmos órgãos, quando tiverem **status constitucional**, possam **defender em juízo suas prerrogativas e funções institucionais**. O reconhecimento da personalidade judiciária da Defensoria Pública da União previne conflitos de interesse e a aproxima de soluções análogas que já orientam as defensorias estaduais, entre outros órgãos estatais (ADI 5.603, Rel. Min. Nunes Marques, 13/10/2025, p. 13/11/2025). Portanto, a Defensoria Pública tem legitimidade para ingressar em juízo para defender sua autonomia e suas prerrogativas.

HORA DE PRATICAR!



(DP-DF – 2022) Às pessoas naturais e jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que comprovarem insuficiência de recursos é garantida a prestação da assistência jurídica integral e gratuita por meio da Defensoria Pública.

Comentários:

⁸ ADI 4636. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 04.11.2021.

⁹ ADI 4608/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13.05.2022.



Para o STF, a Constituição Federal outorga à Defensoria Pública autonomia e regime próprio. Sua função é atender aos necessitados, inclusive pessoas jurídicas, que comprovem insuficiência de recursos, na forma da lei. Questão correta.

(SEFAZ-AL – 2021) É constitucional norma estadual que atribua à defensoria pública do estado a competência de defender servidores públicos civis estaduais processados administrativa, civil ou criminalmente.

Comentários:

É o contrário do que a questão diz: o STF julgou inconstitucional norma estadual que atribuía à Defensoria Pública a competência de defender servidores públicos processados. Questão errada.

(SEFAZ-AL – 2021) A omissão estatal que inviabilize a pessoas carentes o direito fundamental à defensoria pública enseja intervenção jurisdicional que vise implementar programa constitucional destinado a conferir acesso gratuito aos desassistidos.

Comentários:

No entendimento do STF, o descumprimento, pelo Poder Público, do dever que lhe impõe o art. 134 da Constituição da República traduz grave omissão que frustra, injustamente, o direito dos necessitados à plena orientação. Logo, o Estado deve atuar ativamente, a fim de viabilizar o acesso dos mais necessitados à Defensoria Pública. Questão correta.

(MPU – 2018) A Constituição Federal de 1988 estendeu aos defensores públicos a garantia da inamovibilidade, originalmente concedida aos magistrados.

Comentários:

Os Defensores Públicos, assim como os magistrados, possuem a garantia da inamovibilidade. Questão correta.

(TRE-BA – 2017) É assegurada autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas estaduais e do Distrito Federal.

Comentários:

As Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) possuem autonomia funcional e administrativa. Questão correta.

(PGM-Fortaleza – 2017) Aos defensores públicos é garantida a inamovibilidade e vedada a advocacia fora das atribuições institucionais.

Comentários:

O art. 134, § 1º, da Constituição, dispõe que “lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, *assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais*”. Questão correta.

(TCE-AM–Auditor – 2015) São princípios institucionais tanto do Ministério Público como da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, cabendo a ambos elaborar a respectiva proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Comentários:



O Ministério Público e a Defensoria Pública têm como princípios institucionais a *unidade*, a *indivisibilidade* e a *independência funcional*. As duas instituições também têm competência para elaborar a respectiva proposta orçamentária. Questão correta.

(DPE-PE – 2015) A autonomia funcional e administrativa conferida à DP não impede sua vinculação à secretaria de justiça do estado ao qual pertença, caso exista tal previsão na respectiva lei complementar estadual.

Comentários:

Segundo o STF, é inconstitucional lei estadual que estabeleça vinculação entre a Defensoria Pública e a Secretaria de Estado. Questão errada.

(DPE-PE – 2015) Aos defensores públicos empossados após a promulgação da CF é permitido o exercício da advocacia privada, desde que não conflitante com o exercício de suas atribuições institucionais.

Comentários:

Os Defensores Públicos *não podem* exercer a advocacia fora das suas atribuições institucionais. Questão errada.

(MPT – 2015) A Defensoria Pública tem atribuição para a instauração de inquérito civil na defesa dos necessitados.

Comentários:

É o Ministério Público que tem competência para promover o inquérito civil. Questão errada.

(SEFAZ-BA – 2014) A garantia da inamovibilidade é conferida pela Constituição aos magistrados, aos membros do Ministério Público, aos membros da Defensoria Pública e aos procuradores do Estado.

Comentários:

Os magistrados, membros do Ministério Público e membros da Defensoria Pública possuem a garantia da inamovibilidade. Entretanto, os *advogados públicos não possuem essa garantia*. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FUNDAÇÃO CEFET BAHIA/Analista Técnico – Direito/2026) Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e _____ para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da _____ e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais” (Brasil, 1988, p. 81).

Seguindo as orientações da Constituição Federal de 88 sobre a Defensoria Pública como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) delegará competência / inamovibilidade
- B) prescreverá normas gerais / inamovibilidade
- C) limitará regras específicas / inamovibilidade
- D) delegará competência / irredutibilidade salarial
- E) prescreverá normas gerais / irredutibilidade salarial

Comentários:

A questão cobrou trechos do art. 134, § 1º, da Constituição Federal. Vejamos: “Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e **prescreverá normas gerais** para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a **garantia da inamovibilidade** e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais”.

Gabarito: Letra B.

2. (MPE-GO/Ministério Público do Estado de Goiás/Secretário Auxiliar/2026) A legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação civil pública decorre da sua missão constitucional de:

- A) controle político
- B) tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis
- C) consultoria jurídica do Estado
- D) defesa da Administração Pública

Comentários:

A nossa Constituição Federal de 1988, em seu art. 127, estabeleceu que o MP é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos **interesses sociais e individuais indisponíveis**. Além disso, o art. 129, III, também prevê como função institucional do Ministério Público: promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros **interesses difusos e coletivos**.

Gabarito: Letra B.



3. (QUADRIX/CFO/Analista Geral/2025) Quanto às regras apresentadas na Carta Magna de 1988, referentes aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, julgue o item a seguir.

O Ministério Público é uma instituição permanente vinculada ao presidente da República, cabendo-lhe representar a União, judicial e extrajudicialmente.

Comentários:

A questão versa sobre o **Ministério Público**. Logo de início, resalto que, além de não integrar o Poder Judiciário, o Ministério Público também não faz parte dos outros dois Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário).

Trata-se do entendimento da dominante da doutrina. Assim, o legislador constitucional, ao trazer na CRFB/88 um capítulo separado para tratar do Ministério Público, acabou estabelecendo que tal instituição teria autonomia e independência no que tange aos três Poderes, ou seja, não há uma relação de subordinação. Já no caput do art. 127 da CRFB/88 encontramos importante definição sobre o Ministério Público:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

No mesmo dispositivo encontramos os princípios que regem o Ministério Público.

Gabarito: Item errado.

4. (FGV/MPU/Técnico do MPU - Polícia Institucional/2025) Com o objetivo de aumentar a eficiência das demandas de natureza coletiva, assegurando que tenham maior tecnicismo, o que tende a facilitar a tutela jurisdicional, foi apresentado projeto de lei, no âmbito da Câmara dos Deputados, concentrando no Ministério Público a legitimidade privativa para o ajuizamento da ação civil pública. Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania concluiu, corretamente, que, na perspectiva constitucional:

A) a legitimidade do Ministério Público não pode ser privativa;

B) o projeto tão somente reproduz um comando constitucional;

C) a outorga, ou não, de legitimidade privativa ao Ministério Público é uma opção do Poder Legislativo;

D) a legitimidade do Ministério Público já é privativa, ressalvada apenas a legitimidade da Defensoria Pública para a tutela dos hipossuficientes;

E) a legitimidade pode ser restringida, mas deve ser resguardada a legitimidade que a ordem constitucional outorgou à Defensoria Pública e à Advocacia-Geral da União.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição confere ao MP a legitimidade para propositura da ação civil pública, no entanto não se trata de único legitimado, já que no próprio texto constitucional não impede que terceiros (Ex: Associações) ajuíze a referida ação. Portanto, tal legitimidade não é privativa do MP, de acordo com o art. 129, inciso III, § 1º da CRFB/88:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:



III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! O projeto não reproduz comando Constitucional, já que a nossa Carta Magna não confere competência exclusiva do MP para propositura de ação civil pública, de acordo com o art. 129, inciso III, § 1º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Não se trata de uma opção, já que a Constituição não atribui legitimidade privativa ao Ministério Público para propor ação civil pública. Caso haja norma em sentido contrário, deve ser declarada inconstitucional, conforme art. 129, inciso III, §1º da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A legitimidade do MP é concorrente, já que tanto a Constituição, como a Lei de Ação Civil Pública, prevê outros legitimados, tais como: Defensoria Pública, União, Estados, DF, Municípios, Autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e as associações, legalmente constituídas.

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, a legitimidade da Defensoria Pública e da Advocacia-Geral da União não pode ser restringida. Ambas as instituições têm um papel fundamental na proteção dos direitos dos cidadãos e na defesa do interesse público, conforme estabelecido na Constituição.

Gabarito: Letra A.

5. (FGV/MPE-RJ/Técnico do Ministério Público – Notificação e Atos Intimatórios/2025) Analisando os contornos conferidos ao Ministério Público na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, constata-se que tal Instituição:

I. é definida no capítulo reservado às “Funções Essenciais à Justiça”, o que importa dizer que o Ministério Público deverá intervir sempre que for provocada a função jurisdicional;

II. abrange o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados e tem a indivisibilidade como um de seus princípios institucionais;

III. não atua em defesa de interesses individuais e tem como incumbência precípua a proteção dos interesses das entidades públicas.

Está correto o que se afirma em

A) I e II, apenas.

B) I, II e III.

C) II e III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) II, apenas.

Comentários:

Item I. ERRADO: De fato, o Ministério Público está inserido no capítulo destinado às Funções Essenciais à Justiça na CRFB/88. Entretanto, o MP possui capacidade postulatória, podendo agir de ofício para proteção de direitos (Ex: Ação civil Pública). Não depende de provocação.



Item II. CORRETO: No conceito de MP, temos a abrangência do Ministério Público da União e os dos Estados. (art. 128 da CRFB/88). Além disso, temos como princípios institucionais do MP: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. (art. 127, §1º da CRFB/88)

Item III. ERRADO: Pegadinha! O MP atua sim na defesa de interesses individuais indisponíveis, tais como a proteção da criança e idosos, por exemplo. Outro detalhe é que o art. 127 da CRFB/88 estabelece que o papel do Ministério Público é de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Não se trata de proteção para as "entidades públicas".

Gabarito: Letra E.

6. (IMPARH/PGM Fortaleza-CE/Analista de Procuradoria/2024) A respeito das funções essenciais à justiça, assinale a opção correta.

A) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe apenas a defesa da ordem jurídica, da cidadania e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente do Município.

B) Os membros da Defensoria Pública estadual podem exercer a advocacia privada, desde que fora do horário normal de expediente.

C) Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

D) Apesar da autonomia da Defensoria Pública do Estado, cabe ao governador elaborar o orçamento do referido órgão.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Além da defesa da ordem jurídica, deve defender o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, consoante art. 127 da CRFB/88: "O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis".

LETRA B. INCORRETA. De forma alguma! Não podem exercer a advocacia privada, conforme art. 134, §1º da CRFB/88:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.



LETRA C. CORRETA. É o gabarito! A Constituição estabelece que procuradores dos Estados e do Distrito Federal são organizados em carreira. O ingresso ocorre por concurso público de provas e títulos. Há participação da OAB em todas as fases. Eles exercem representação judicial e consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, consoante art. 132 da CRFB/88:

Art. 132. Os **Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira**, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

LETRA D. INCORRETA. A Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites da LDO. Logo, não cabe simplesmente ao governador elaborar o orçamento do órgão, conforme art. 134, § 2º da CRFB/88:

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Gabarito: Letra C.

7. (INSTITUTO ACCESS/PGE-PE/Estagiário - Graduação - Direito/2024) Dentre as funções essenciais à justiça está o Ministério Público, aponte qual alternativa abaixo representa a função institucional do Ministério Público, conforme prevê a Constituição Federal:

- A) Orientação jurídica, à promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados.
- B) Instaurar inquéritos policiais para apurar infrações disciplinares de servidores.
- C) Defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
- D) Representar a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O disposto na alternativa descreve a função da Defensoria Pública, consoante art. 134 da CRFB/88:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

LETRA B. INCORRETA. O inquérito policial é instaurado pela polícia, não pelo Ministério Público.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! De acordo com a Constituição Federal (art. 127), o Ministério Público é definido como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, vejamos:



Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

LETRA D. INCORRETA. Refere-se à Advocacia-Geral da União (AGU), responsável por representar a União judicial e extrajudicialmente, de acordo com o art. 131 da CRFB/88:

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Gabarito: Letra C.

8. (UFMT/(Prefeitura de Cáceres-MT/2024) Segundo o disposto na redação atualizada da Constituição Federal acerca das funções essenciais à justiça, analise as afirmativas.

I. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.

II. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da República, observado o disposto em lei.

III. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por quaisquer de suas opiniões, atos e manifestações, nos termos da lei.

IV. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.

Estão corretas as afirmativas

A) I, II e III, apenas.

B) I e IV, apenas.

C) I, III e IV, apenas.

D) II e IV, apenas.

Comentários:

I. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.

A Constituição determina que as funções do MP apenas serão exercidas por integrantes da carreira, os quais deverão residir na comarca de sua lotação, salvo autorização do chefe da instituição.

Vejamos a base constitucional:

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.

Logo o item I é VERDADEIRO!



II. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da República, observado o disposto em lei.

A representação da União na execução da dívida ativa tributária não é da Procuradoria-Geral da República, mas sim da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vejamos:

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.

Observe que cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a execução da dívida ativa de natureza tributária.

Assim, o item II está ERRADO!

III. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por quaisquer de suas opiniões, atos e manifestações, nos termos da lei.

Na verdade, a Constituição estabelece que a inviolabilidade do advogado só existe no exercício da profissão.

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Desse modo, o item III está ERRADO!

IV. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.

De acordo com a Carta Magna, a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial ou extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV, CRFB/88.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do [inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal \(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014\)](#)

Portanto, o item IV é VERDADEIRO!!

Destarte, o nosso gabarito é a LETRA B!

Gabarito: Letra B.

9. (IBADE/CRMV-ES/Conselho Regional de Medicina Veterinária/2024) - Carlos, Juliana e Flávia são amigos, sendo que o primeiro é promotor de justiça; a segunda, defensora pública e a



terceira, advogada. Considerando as funções essenciais à justiça dispostas na Constituição Federal, marque a alternativa correta:

- A) o Ministério Público, instituição a que pertence Carlos, tem caráter permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, e incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
- B) o Ministério Público, instituição a que pertence Flávia, tem como princípios institucionais e unidade, a indivisibilidade e a independência funcional;
- C) entre as funções institucionais da Defensoria Pública, instituição a que pertence Juliana, está defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- D) a Defensoria Pública, instituição a que pertence Carlos, tem caráter permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, e incumbe-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados;
- E) como advogada, Juliana é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o gabarito! Devemos ter em mente que o MP é uma instituição de caráter permanente, a qual é essencial à função jurisdicional, cabendo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, consoante art. 127 da CRFB/88:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

LETRA B. INCORRETA. Advogados exercem advocacia privada, prevista no art. 133 da Constituição, não fazem parte do MP: "O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei".

LETRA C. INCORRETA. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, não é função da Defensoria Pública, e sim função institucional do Ministério Público, consoante art. 129, inciso V da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa descreve corretamente a Defensoria Pública, mas diz que Carlos pertence à Defensoria, quando na questão ele é promotor de justiça, ou seja, membro do Ministério Público.

LETRA E. INCORRETA. Juliana é defensora pública, mas a alternativa diz que ela é advogada. Embora a frase sobre o advogado esteja correta, ela não se aplica a Juliana.

Gabarito: Letra A.

10. (QUADRIX/CRMV-SE/Conselho Regional de Medicina Veterinária Conselho Regional de Medicina Veterinária/2024) - Conforme a Constituição Federal de 1988, a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, à qual compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis é o(a)

A) advocacia privada.



- B) Advocacia-Geral da União.
- C) Ministério Público.
- D) Defensoria Pública.
- E) Procuradoria da Fazenda Nacional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Claro que não! A advocacia privada representa interesses privados de seus clientes, não a defesa da ordem jurídica e do regime democrático.

LETRA B. INCORRETA. A AGU tem como função representar judicial e extrajudicialmente a União, conforme art. 131 da CRFB/88:

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo

LETRA C. CORRETA. Exatamente! Cabe ao MP a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme art. 127 da CRFB/88:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

LETRA D. INCORRETA. A Defensoria Pública é uma instituição criada com vista a dar efetividade ao art. 5º, LXXIV, da Constituição, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de acordo com o art. 134 da CRFB/88:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

LETRA E. INCORRETA. Atua na representação judicial da Fazenda Nacional, especialmente em matéria tributária.

Gabarito: Letra C.

11. (IDCAP/Câmara Municipal de Vitória-ES/2024) Sobre o Ministério Público, Advocacia Pública e Privada e Defensoria Pública, funções essenciais à Justiça, conforme disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a divisibilidade e a independência funcional.
- B) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
- C) A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar



que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

D) A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal .

E) O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É o nosso gabarito! Na verdade, a Constituição estabelece que os princípios institucionais do Ministério Público são: **unidade, indivisibilidade e independência funcional**, conforme o art. 127, §1º da CRFB/88:

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

LETRA B. CORRETA. Isso mesmo! A Constituição define o Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e responsável pela defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, de acordo com o art. 127 da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. Cabe à Advocacia-Geral da União a representação judicial e extrajudicial da União e a consultoria jurídica do Poder Executivo, de acordo com o art. 131 da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial ou extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV, consoante art. 134 da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. A Constituição estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça e é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, conforme art. 133 da Constituição Federal.

Gabarito: Letra A.

12. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Analista – Área Engenharia da Computação/2024) De acordo com o art. 134 da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.

A) Lei ordinária organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados.

B) Às Defensorias Públicas Estaduais é assegurada independência administrativa e autonomia funcional.

C) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a autonomia funcional.

D) A Defensoria Pública é instituição independente e essencial à função jurisdicional do Estado.

E) Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque é a **Lei Complementar** (não ordinária) que organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, de acordo com o art. 134, § 1º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Em verdade, são asseguradas **autonomia funcional e administrativa**.

LETRA C. INCORRETA. Os princípios institucionais da Defensoria Pública são: a unidade, a indivisibilidade e a **independência** funcional, conforme § 4º do art. 134 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Em verdade, a Defensoria Pública é um **órgão permanente**, essencial a função jurisdicional do Estado, vejamos a previsão do art. 134 da CRFB/88:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

LETRA E. CORRETA. O § 2º do art. 134 da CRFB/88, assegura que as **Defensorias Públicas Estaduais possuem autonomia funcional e administrativa**.

Gabarito: Letra E.

13. (CEBRASPE/SEFAZ-AC/Auditor-Fiscal da Receita Estadual/2024) Julgue os itens a seguir, referentes às funções essenciais à justiça.

I. O regime jurídico (o conjunto de normas aplicáveis) do Ministério Público na Constituição Federal de 1988 (CF) é completamente distinto do regime jurídico destinado ao Poder Judiciário.

II. O Ministério Público da União compreende quatro sub-ramos, e sua chefia compete ao procurador-geral da República.

III. Os Ministérios Públicos estaduais são organizados e regidos integralmente por leis federais, produzidas pelo Congresso Nacional.

IV. Os integrantes da Defensoria Pública, assim como os do Ministério Público, gozam da garantia de independência funcional.

Assinale a opção correta.

A) Apenas os itens I e II estão certos.

B) Apenas os itens I e III estão certos.

C) Apenas os itens II e IV estão certos.

D) Apenas os itens III e IV estão certos.

E) Todos os itens estão certos.

Comentários:

A questão dispõe sobre as **Funções Essenciais à Justiça**.

Para um estudo mais dinâmico, vamos analisar cada item isoladamente.



I. O regime jurídico (o conjunto de normas aplicáveis) do Ministério Público na Constituição Federal de 1988 (CF) é completamente distinto do regime jurídico destinado ao Poder Judiciário.

O regime jurídico disposto na Constituição que rege o Ministério Público não é completamente diverso do destinado ao Poder Judiciário, já que o MP também possui autonomia institucional, independência de seus membros, prerrogativas, como a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. É a previsão do art. 127, §1º e 128, §5º, I, "a" a "c" da CRFB/88.

O item I está errado.

II. O Ministério Público da União compreende quatro sub-ramos, e sua chefia compete ao procurador-geral da República.

Sobre a formação do Ministério Público, ele é subdividido em ramos, sendo eles: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Território, vejamos:

Art. 128. O Ministério Público abrange:

I - o Ministério Público da União, que compreende:

- A) o Ministério Público Federal;
- B) o Ministério Público do Trabalho;
- C) o Ministério Público Militar;
- D) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

Além disso, o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, de acordo com o § 1º do mencionado dispositivo, confira:

§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução".

Logo, o item II está certo.

III. Os Ministérios Públicos estaduais são organizados e regidos integralmente por leis federais, produzidas pelo Congresso Nacional.

No que tange à organização do Ministério Público em âmbito estadual, esta é regida pela Lei nº 8.625/1993 e por lei orgânica própria.

Portanto, está errado o item III.

IV. Os integrantes da Defensoria Pública, assim como os do Ministério Público, gozam da garantia de independência funcional.

De fato, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público possuem independência funcional.

Nesse sentido, confira o texto constitucional:

Art. 127. (...)

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.



Art. 134. (...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal".

Portanto, está certo o item IV.

O nosso gabarito é a LETRA C.

(...)

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o item I está em desacordo com a Constituição.

LETRA B. INCORRETA. Os itens I e III estão em desacordo com a Constituição.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! Apenas os itens II e IV estão em conformidade com a Constituição Federal.

Sobre o item I: Está errado, porque o regime jurídico disposto na Constituição que rege o Ministério Público não é completamente diverso do destinado ao Poder Judiciário, já que o MP também possui autonomia institucional, independência de seus membros, prerrogativas, como a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. É a previsão do art. 127, §1º e 128, §5º, I, "a" a "c" da CRFB/88.

No tocante ao item II: Sobre a formação do Ministério Público, ele é subdividido em ramos, sendo eles: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Território (art. 128 da CRFB/88). O § 1º do mesmo dispositivo indica que o **Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República**. O item está correto!

Com relação com item III: Está errado, porque a organização do Ministério Público em âmbito estadual é regida pela Lei nº 8.625/1993 e por lei orgânica própria.

No que tange ao item IV: De fato, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público possuem independência funcional, segundo o art. 127, §1º e 134, §4º da CRFB/88. O item está correto.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o item III está em desacordo com a Constituição.

LETRA E. INCORRETA. Apenas os itens II e IV estão em conformidade com a Constituição.

Gabarito: Letra C.

14. (INSTITUTO CONSULPLAN/DPE-PR/Técnico da Defensoria Pública - Técnico Administrativo/2024) A Defensoria Pública se revela como instrumento de democratização do acesso às instâncias judiciais, de modo a efetivar o valor constitucional da universalização da justiça. Sobre o tema, assinale a afirmativa INCORRETA.

A) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade; a indivisibilidade; e, a independência funcional.

B) A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.



C) A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado; a ela incumbe a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais dos necessitados. Por sua vez, incumbe ao Ministério Público exclusivamente a defesa dos direitos coletivos desses.

D) A Lei Federal organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

Comentários:

Letra A. CORRETA. De acordo com a disposição do §4º do art. 134 da CRFB/88, os princípios que regem a Defensoria Pública são a unidade, indivisibilidade bem como a independência funcional, vejamos:

Art. 134, § 4º São **princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional**, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

Letra B. CORRETA. Em sede de RE nº 733433/MG, o STF firmou entendimento no sentido de que a Defensoria Pública é órgão legitimado para a referida situação. Confira um trecho do julgado:

“A Defensoria Pública **tem legitimidade para a propositura de ação civil pública** que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.”

Letra C. INCORRETA. É o nosso gabarito! Não compete ao MP a defesa dos direitos coletivos dos necessitados, de acordo com a disposição do art. 134 da CRFB/88. **A Defensoria Pública é o órgão judicial responsável pelos direitos individuais e coletivos** de forma integral e gratuita, aos necessitados.

Letra D. CORRETA. É a previsão do art. 134, §1º da CRFB/88, vejamos: “Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais”.

Gabarito: Letra C.

15. (AOC/MP-PR/Auxiliar Administrativo/2024) De acordo com as regras constitucionais a respeito do Ministério Público, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() Ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, vedada a defesa dos interesses individuais, ainda que individuais indisponíveis.

() Aos membros do Ministério Público é vedado o exercício da advocacia no juízo do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo, seja por aposentadoria ou exoneração.

() A Constituição Federal de 1988 veda aos membros do Ministério Público o exercício do magistério, ainda que em disponibilidade.



() O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios compõe o Ministério Público da União.

A) F-V-F-V.

B) V-F-V-F.

C) F-V-V-V.

D) V-F-F-V.

E) F-F-V-V.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Apenas os itens II e IV estão de acordo com a Constituição, consoante disposição do art. 95, parágrafo único, inciso V c/c art. 128, inciso I, alínea "d", § 6º ambos da CRFB/88:

"Art. 95 (...)

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

Art. 128 (...)

I - o Ministério Público da União, que compreende:

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, V.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, os itens I e III estão em desconformidade com a Constituição, de acordo com os arts. 127 e 128, § 5º, II, d da CRFB/88:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 128 (...)

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

II - as seguintes vedações:

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, o item III está errado, porque a Constituição Federal permite que os membros do Ministério Público exerçam uma função de magistério, mesmo em disponibilidade de acordo com o art. 128, § 5º, inciso II, alínea "d" da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Apenas os itens II e IV estão de acordo com a Constituição.

LETRA E. INCORRETA. Os itens I e III estão em desconformidade com a Constituição.

Gabarito: Letra A.



16. (MP-GO/ MP-GO/Oficial de Promotoria/2024) Em qual dos capítulos abaixo foi inserido o Ministério Público na Constituição da República Federativa do Brasil?

- A) Do Poder Legislativo.
- B) Do Poder Judiciário.
- C) Das funções essenciais à Justiça.
- D) Do Poder Executivo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O Ministério Público não faz parte do Poder Legislativo, na verdade tal instituição não integra nenhum dos Poderes (Legislativo, Judiciário e Executivo). Trata-se de um órgão que compõe as funções essenciais à justiça, estando disciplinado no Capítulo IV, seção I, art. 127 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. O MP, apesar de possuir funções indispensáveis ao exercício da função jurisdicional, não integra o Judiciário, uma vez que a instituição é dotada de autonomia e independência no que tange aos três Poderes, sendo um dos órgãos que compõe as funções essenciais à justiça, de acordo com o art. 127, da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! O MP é um dos órgãos que compõe as funções essenciais à justiça, uma vez que é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, dotada de autonomia e independência dos três poderes, conforme o preleciona o art. 127 da CRFB/88:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

LETRA D. INCORRETA. O Ministério Público não faz parte do Poder Executivo, trata-se de um órgão autônomo e independente dos três poderes.

Gabarito: Letra C.

17. (MP-GO/MP-GO/Oficial de Promotoria/2024) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, exceto:

- A) A defesa do regime democrático.
- B) A defesa judicial do Estado.
- C) A defesa da ordem jurídica.
- D) A defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a defesa do regime democrático é uma incumbência do Ministério Público, conforme se vislumbra no art. 127 da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. A questão ordena a marcação da alternativa que não apresente uma incumbência do MP. Assim, a defesa judicial do Estado não é uma atribuição do Ministério Público, cabendo a este apenas as disposições contidas no art. 127 da CRFB/88:



Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a **defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis**.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, a defesa da ordem jurídica é uma função que compete ao Ministério Público, de acordo com o art. 127 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A defesa dos interesses sociais e individuais homogêneos é uma atribuição do Ministério Público, conforme o art. 127 da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

18. (FCC/TRT 7ª Região/Analista Judiciário/2024) Em conformidade com a Constituição Federal, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral

A) de Justiça, nomeado pelo Supremo Tribunal Federal, e sua destituição, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

B) da República, nomeado pelo Supremo Tribunal Federal, e sua destituição, por iniciativa do Supremo Tribunal Federal, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

C) de Justiça, nomeado pelo Presidente da República, e sua destituição, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional.

D) da República, nomeado pelo Supremo Tribunal Federal, e sua destituição, por iniciativa do Supremo Tribunal Federal, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional.

E) da República, nomeado pelo Presidente da República, e sua destituição, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O chefe do Ministério Público é o Procurador Geral da República (não de Justiça) que é nomeado pelo Presidente da República (não pelo STF), de acordo com o art. 128, § 1º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, o Procurador Geral da República é nomeado pelo Presidente da República e não pelo STF. Ademais, a destituição deve ser por iniciativa do Presidente da República.

LETRA C. INCORRETA. O chefe do Ministério Público é o Procurador Geral da República (não da Justiça). No caso de destituição do cargo, esta deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal, não do Congresso Nacional.

LETRA D. INCORRETA. Não! O Procurador Geral da República deve ser nomeado pelo Presidente da República. No caso de destituição do cargo, esta deverá ser feita por iniciativa do Presidente da República, que deverá ser precedida de autorização pela maioria absoluta do Senado Federal.



LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! A figura do Procurador Geral da República é o chefe do Ministério Público, sendo esse nomeado pelo Presidente da República. Na hipótese de destituição do cargo, essa poderá ocorrer por iniciativa do Presidente da República, precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal, de acordo com o art. 128, §§ 1º e 2º da CRFB/88:

Art. 128 (...)

§ 1º O **Ministério Público da União** tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

§ 2º A **destituição** do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

Gabarito: Letra E.

19. (IBFC/Polícia Penal GO/Polícia Penal de Goiás/2024) O acesso à justiça é um direito fundamental que deve ser garantido à todas as pessoas. Assinale a alternativa incorreta sobre o dever dos estados de promover o acesso à justiça.

- A) Os estrangeiros, diferentemente dos brasileiros, pagam uma taxa para ter o acesso à justiça
- B) A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado
- C) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
- D) O Estado tem a obrigação de garantir que a pessoa com poucos recursos financeiros tenha acesso a um advogado, sem ter que arcar com o custo de sua contratação
- E) A parte que comprovar que não tem condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, pode ter o benefício da gratuidade de justiça por meio da decisão de magistrado

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De cara, temos o gabarito! O enunciado solicita a marcação da alternativa errada. Assim, a Constituição não faz distinção da concessão da gratuidade da justiça para brasileiros e estrangeiros, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV da CRFB/88:

Art. 5º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

LETRA B. CORRETA. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial ou extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, de acordo com o art. 134 da CRFB/88:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbendo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.



LETRA C. CORRETA. A Constituição não exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, de acordo com o art. 5º, inciso XXXV da CRFB/88: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

LETRA D. CORRETA. Compete ao Estado garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso a advogado, sem custo de acordo com o art. 5º, § LXXIV da CRFB/88: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

LETRA E. CORRETA. De fato, a Constituição determina que aquele que for hipossuficiente, deverá comprovar a sua situação financeira, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

20. (AOCP/DPE-MS/Agente/2024) De acordo com as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, são princípios institucionais da Defensoria Pública:

A) a previsibilidade, a independência funcional e a divisibilidade.

B) a pluralidade, a isonomia e a independência administrativa.

C) a isonomia, a indivisibilidade e a pluralidade.

D) a publicidade, a pluralidade e a dependência funcional.

E) a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a divisibilidade e a previsibilidade não são princípios institucionais da Defensoria Pública, sendo apenas unidade, indivisibilidade e a independência funcional, de acordo com o art. 134, § 4º da CRFB/88:

Art. 134, § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública **a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional**, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

LETRA B. INCORRETA. De forma alguma! Na realidade, os princípios institucionais norteadores da Defensoria Pública são os da unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, de acordo com o art. 134, § 4º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Apenas o princípio da indivisibilidade rege a Defensoria Pública e os constantes no art. 134, § 4º da Constituição.

LETRA D. INCORRETA. Não! Na verdade, os princípios institucionais que regem as Defensorias Públicas são da unidade, indivisibilidade e a independência funcional.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Os princípios da unidade, indivisibilidade e o da independência funcional.

Gabarito: Letra E.

21. (FCC/MP-AM/Agente/2024) O Conselho Nacional do Ministério Público, dentre outros, é integrado por

A) três membros de Ministério Público de Contas, sendo um indicado pelo Procurador-Geral de Contas e dois pelo Tribunal de Contas da União,



B) quatro membros do Ministério Público da União, indicados pelo Procurador-Geral da República dentre os integrantes de qualquer das câmaras.

C) dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça.

D) dois desembargadores, um indicado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) e outro indicado pelo Conselho de Presidentes de tribunais de Justiça do Brasil (CONSEPRE),

E) dois advogados, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal,

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, três membros do Conselho Nacional do Ministério Público, serão compostos por membros do Ministério Público Estadual, não de contas, de acordo com o art. 130-A, inciso III da CRFB/88:

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:

III - três membros do Ministério Público dos Estados.

LETRA B. INCORRETA. Os quatro membros do MP não são indicados pelo PGR, na realidade são escolhidos de acordo com a representação de suas carreiras, de acordo com o art. 130-A, inciso II da CRFB/88:

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:

II - quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com a Constituição Federal, dois Juízes serão indicados pelo STF e o outro pelo STJ para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, de acordo com o art. 130-A, inciso IV da CRFB/88:

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:

IV - dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça.

LETRA D. INCORRETA. A Constituição não reserva vagas para desembargadores serem membros do Conselho Nacional do Ministério Público, de acordo com o art. 130-A da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, os dois advogados são indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, não pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, de acordo com o art. 130-A, inciso V da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

22. (CEBRASPE/PC-PE/Escrivão/2024) Conforme a CF, o controle externo da atividade policial será exercido pelo



- A) Poder Judiciário, na forma disciplinada em lei ordinária.
- B) Poder Executivo, na forma disciplinada em lei complementar.
- C) Ministério Público, na forma disciplinada em lei complementar.
- D) Poder Executivo, na forma disciplinada em lei ordinária.
- E) Ministério Público, na forma disciplinada em lei ordinária.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, uma vez que o Poder Judiciário não possui competência para exercer o controle externo da atividade policial.

LETRA B. INCORRETA. Não compete ao Poder Executivo o controle externo da atividade policial.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição atribuiu ao Ministério Público a competência para exercer o controle externo sobre as atividades policiais, mediante lei complementar, vejamos:

Art. 129 (...)

VII - **exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior.**

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, já que não compete ao Poder Executivo o controle externo da atividade policial.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque embora seja competência do Ministério Público exercer o controle externo sobre as atividades policiais, será mediante edição de lei complementar, não de lei ordinária.

Gabarito: Letra C.

23. (FGV/Prefeitura Belo Horizonte-MG/Auditor/2024) A Associação Beta ingressou com representação no âmbito do Ministério Público, descrevendo uma série de atos afrontosos aos direitos sociais, relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que afetavam os direitos dos trabalhadores. A Associação solicitou, ainda, a promoção das medidas necessárias, de caráter litigioso ou consensual, para que esse estado de injuridicidade fosse superado.

Ao receber a representação, o órgão de execução do Ministério Público concluiu, corretamente, que

- A) sua atuação estaria circunscrita à proteção de interesses difusos e coletivos, o que não é o caso.
- B) a instituição tem legitimidade para adotar as medidas necessárias à superação do quadro de injuridicidade.
- C) a temática abordada versa sobre direitos disponíveis, o que afasta a atribuição do Ministério Público para atuar.
- D) como Beta tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública, a representação deve ser indeferida, considerando a ausência de interesse na atuação do Ministério Público.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública para proteção dos direitos sociais difusos e coletivos, conforme art. 129, inciso III da CRFB. No caso em tela, por se tratar do FGTS e por afetar uma coletividade indeterminada, a Lei 7.347, art. 1º, parágrafo único, possibilita o ingresso da ACP:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição confere ao Ministério Público a legitimidade para adotar as medidas necessárias e cabíveis à superação de injuridicidade, tendo em vista que o disposto no enunciado se trata de violação aos interesses coletivos, consoante art. 129, inciso III da CRFB/88:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, o caso disposto no enunciado versa sobre direitos indisponíveis, sendo cabível a atuação do Ministério Público, de acordo com o art. 129, inciso III da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Não! Mesmo que Beta tenha legitimidade para propor Ação Civil Pública, a representação não deve ser indeferida, tendo em vista que o MP, nesse caso, atuará como fiscal da lei, de acordo com o art. 5º, § 1º da Lei 7.34/85:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

§ 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.

Gabarito: Letra B.

24. (FCC/TRT-7ª/Analista Judiciário/2024) De acordo com a Constituição Federal, no que concerne à advocacia pública, a Advocacia-Geral da União

A) tem por chefe o Advogado-Geral da União, nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta anos, sendo que o ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição far-se-á mediante concurso público de provas ou títulos, sem a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, pois se trata de advocacia pública.

B) tem por chefe o Advogado-Geral da União e, quanto aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.



C) tem por chefe o Advogado-Geral da União, nomeado pelo Procurador-Geral da República, após aprovação da escolha pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

D) é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, somente judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

E) é a instituição que, apenas diretamente, representa a União, judicial ou extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico dos Poderes Executivo e Legislativo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o chefe da Advocacia-Geral da União é nomeado pelo Presidente da República, dentre os cidadãos maiores de trinta e cinco anos (não trinta anos).

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! De acordo com a Constituição, a AGU tem como chefe o Advogado-Geral da União (art. 131, § 1º da CRFB/88). No que tange aos Procuradores dos Estados e Distrito Federal, a Constituição assegura a estabilidade, após o cumprimento do período probatório, com duração de três anos de efetivo exercício, o qual deverá passar por avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, art. 132, parágrafo único da CRFB/88:

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos **maiores de trinta e cinco anos**, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.

LETRA C. INCORRETA. Não! O chefe da AGU deve ter mais de 35 anos (não 30) e ser nomeado pelo Presidente da República, de acordo com o art. 131, § 1º da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, a AGU é um órgão que representa a União, judicial e extrajudicialmente.

LETRA E. INCORRETA. A AGU representa a União de forma direta ou através de órgãos vinculados. Ademais, a sua atuação consultiva se limita apenas ao Poder Executivo, de acordo com o art. 131 da Constituição Federal.

Gabarito: Letra B.



25. (MP-GO/MP-GO/Oficial de Promotoria/2024) No que diz respeito à chefia no Ministério Público, assinale a alternativa correta.

- A) A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional.
- B) Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.
- C) O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da Justiça, nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira.
- D) O cargo de Procurador-Geral da República exige ser maior de trinta e cinco anos e a aprovação do nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, para que haja a destituição do PGR por iniciativa do Presidente da República, é necessária autorização da maioria absoluta dos membros do Senado Federal (não do Congresso Nacional), de acordo com o art. 128, § 2º da CRFB/88:

Art. 128 (...)

§ 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! No caso dos Procuradores Estaduais e do Distrito Federal, poderão sofrer destituição, a qual deve ocorrer por deliberação da maioria do Poder Executivo, de acordo com o art. 128, § 4º da CRFB/88:

Art. 128 (...)

§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, o chefe do Ministério Público é o Procurador Geral da República (não da Justiça), que é nomeado pelo Presidente da República, de acordo com o art. 128, § 1º da CRFB/88:

Art. 128 (...)

§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o **Procurador-Geral da República**, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução

LETRA D. INCORRETA. Para ocupar o cargo de PGR, a Constituição determina que o indivíduo tenha mais de trinta e cinco anos, sendo ele aprovado pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal (não do Congresso Nacional) (art. 128, § 1º da CRFB/88).

Gabarito: Letra B.



LISTA DE QUESTÕES

1. (FUNDAÇÃO CEFET BAHIA/Analista Técnico – Direito/2026) Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e _____ para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da _____ e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais” (Brasil, 1988, p. 81).

Seguindo as orientações da Constituição Federal de 88 sobre a Defensoria Pública como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) delegará competência / inamovibilidade
- B) prescreverá normas gerais / inamovibilidade
- C) limitará regras específicas / inamovibilidade
- D) delegará competência / irredutibilidade salarial
- E) prescreverá normas gerais / irredutibilidade salarial

2. (MPE-GO/Ministério Público do Estado de Goiás/Secretário Auxiliar/2026) A legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação civil pública decorre da sua missão constitucional de:

- A) controle político
- B) tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis
- C) consultoria jurídica do Estado
- D) defesa da Administração Pública

3. (QUADRIX/CFO/Analista Geral/2025) Quanto às regras apresentadas na Carta Magna de 1988, referentes aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, julgue o item a seguir.

O Ministério Público é uma instituição permanente vinculada ao presidente da República, cabendo-lhe representar a União, judicial e extrajudicialmente.

4. (FGV/MPU/Técnico do MPU - Polícia Institucional/2025) Com o objetivo de aumentar a eficiência das demandas de natureza coletiva, assegurando que tenham maior tecnicismo, o que tende a facilitar a tutela jurisdicional, foi apresentado projeto de lei, no âmbito da Câmara dos Deputados, concentrando no Ministério Público a legitimidade privativa para o ajuizamento da ação civil pública. Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania concluiu, corretamente, que, na perspectiva constitucional:

- A) a legitimidade do Ministério Público não pode ser privativa;
- B) o projeto tão somente reproduz um comando constitucional;



- C) a outorga, ou não, de legitimidade privativa ao Ministério Público é uma opção do Poder Legislativo;
- D) a legitimidade do Ministério Público já é privativa, ressalvada apenas a legitimidade da Defensoria Pública para a tutela dos hipossuficientes;
- E) a legitimidade pode ser restringida, mas deve ser resguardada a legitimidade que a ordem constitucional outorgou à Defensoria Pública e à Advocacia-Geral da União.

5. (FGV/MPE-RJ/Técnico do Ministério Público – Notificação e Atos Intimatórios/2025) Analisando os contornos conferidos ao Ministério Público na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, constata-se que tal Instituição:

- I. é definida no capítulo reservado às “Funções Essenciais à Justiça”, o que importa dizer que o Ministério Público deverá intervir sempre que for provocada a função jurisdicional;
- II. abrange o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados e tem a indivisibilidade como um de seus princípios institucionais;
- III. não atua em defesa de interesses individuais e tem como incumbência precípua a proteção dos interesses das entidades públicas.

Está correto o que se afirma em

- A) I e II, apenas.
- B) I, II e III.
- C) II e III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II, apenas.

6. (IMPARH/PGM Fortaleza-CE/Analista de Procuradoria/2024) A respeito das funções essenciais à justiça, assinale a opção correta.

- A) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe apenas a defesa da ordem jurídica, da cidadania e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente do Município.
- B) Os membros da Defensoria Pública estadual podem exercer a advocacia privada, desde que fora do horário normal de expediente.
- C) Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
- D) Apesar da autonomia da Defensoria Pública do Estado, cabe ao governador elaborar o orçamento do referido órgão.



7. (INSTITUTO ACCESS/PGE-PE/Estagiário - Graduação - Direito/2024) Dentre as funções essenciais à justiça está o Ministério Público, aponte qual alternativa abaixo representa a função institucional do Ministério Público, conforme prevê a Constituição Federal:

- A) Orientação jurídica, à promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados.
- B) Instaurar inquéritos policiais para apurar infrações disciplinares de servidores.
- C) Defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
- D) Representar a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

8. (UFMT/(Prefeitura de Cáceres-MT/2024) Segundo o disposto na redação atualizada da Constituição Federal acerca das funções essenciais à justiça, analise as afirmativas.

- I. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.
- II. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da República, observado o disposto em lei.
- III. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por quaisquer de suas opiniões, atos e manifestações, nos termos da lei.
- IV. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) II e IV, apenas.

9. (IBADE/CRMV-ES/Conselho Regional de Medicina Veterinária/2024) - Carlos, Juliana e Flávia são amigos, sendo que o primeiro é promotor de justiça; a segunda, defensora pública e a terceira, advogada. Considerando as funções essenciais à justiça dispostas na Constituição Federal, marque a alternativa correta:

- A) o Ministério Público, instituição a que pertence Carlos, tem caráter permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, e incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
- B) o Ministério Público, instituição a que pertence Flávia, tem como princípios institucionais e unidade, a indivisibilidade e a independência funcional;



- C) entre as funções institucionais da Defensoria Pública, instituição a que pertence Juliana, está defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- D) a Defensoria Pública, instituição a que pertence Carlos, tem caráter permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, e incumbe-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados;
- E) como advogada, Juliana é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

10. (QUADRIX/CRMV-SE/Conselho Regional de Medicina Veterinária Conselho Regional de Medicina Veterinária/2024) - Conforme a Constituição Federal de 1988, a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, à qual compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis é o(a)

- A) advocacia privada.
- B) Advocacia-Geral da União.
- C) Ministério Público.
- D) Defensoria Pública.
- E) Procuradoria da Fazenda Nacional.

11. (IDCAP/Câmara Municipal de Vitória-ES/2024) Sobre o Ministério Público, Advocacia Pública e Privada e Defensoria Pública, funções essenciais à Justiça, conforme disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a divisibilidade e a independência funcional.
- B) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
- C) A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
- D) A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal .
- E) O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.



12. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Analista – Área Engenharia da Computação/2024) De acordo com o art. 134 da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.

- A) Lei ordinária organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados.
- B) Às Defensorias Públicas Estaduais é assegurada independência administrativa e autonomia funcional.
- C) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a autonomia funcional.
- D) A Defensoria Pública é instituição independente e essencial à função jurisdicional do Estado.
- E) Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa.

13. (CEBRASPE/SEFAZ-AC/Auditor-Fiscal da Receita Estadual/2024) Julgue os itens a seguir, referentes às funções essenciais à justiça.

- I. O regime jurídico (o conjunto de normas aplicáveis) do Ministério Público na Constituição Federal de 1988 (CF) é completamente distinto do regime jurídico destinado ao Poder Judiciário.
- II. O Ministério Público da União compreende quatro sub-ramos, e sua chefia compete ao procurador-geral da República.
- III. Os Ministérios Públicos estaduais são organizados e regidos integralmente por leis federais, produzidas pelo Congresso Nacional.
- IV. Os integrantes da Defensoria Pública, assim como os do Ministério Público, gozam da garantia de independência funcional.

Assinale a opção correta.

- A) Apenas os itens I e II estão certos.
- B) Apenas os itens I e III estão certos.
- C) Apenas os itens II e IV estão certos.
- D) Apenas os itens III e IV estão certos.
- E) Todos os itens estão certos.

14. (INSTITUTO CONSULPLAN/DPE-PR/Técnico da Defensoria Pública - Técnico Administrativo/2024) A Defensoria Pública se revela como instrumento de democratização do acesso às instâncias judiciais, de modo a efetivar o valor constitucional da universalização da justiça. Sobre o tema, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade; a indivisibilidade; e, a independência funcional.
- B) A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.



C) A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado; a ela incumbe a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais dos necessitados. Por sua vez, incumbe ao Ministério Público exclusivamente a defesa dos direitos coletivos desses.

D) A Lei Federal organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

15. (AOC/MP-PR/Auxiliar Administrativo/2024) De acordo com as regras constitucionais a respeito do Ministério Público, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() Ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, vedada a defesa dos interesses individuais, ainda que individuais indisponíveis.

() Aos membros do Ministério Público é vedado o exercício da advocacia no juízo do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo, seja por aposentadoria ou exoneração.

() A Constituição Federal de 1988 veda aos membros do Ministério Público o exercício do magistério, ainda que em disponibilidade.

() O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios compõe o Ministério Público da União.

- A) F–V–F–V.
- B) V–F–V–F.
- C) F–V–V–V.
- D) V–F–F–V.
- E) F–F–V–V.

16. (MP-GO/ MP-GO/Oficial de Promotoria/2024) Em qual dos capítulos abaixo foi inserido o Ministério Público na Constituição da República Federativa do Brasil?

- A) Do Poder Legislativo.
- B) Do Poder Judiciário.
- C) Das funções essenciais à Justiça.
- D) Do Poder Executivo.

17. (MP-GO/MP-GO/Oficial de Promotoria/2024) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, exceto:

- A) A defesa do regime democrático.
- B) A defesa judicial do Estado.
- C) A defesa da ordem jurídica.



D) A defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

18. (FCC/TRT 7ª Região/Analista Judiciário/2024) Em conformidade com a Constituição Federal, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral

A) de Justiça, nomeado pelo Supremo Tribunal Federal, e sua destituição, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

B) da República, nomeado pelo Supremo Tribunal Federal, e sua destituição, por iniciativa do Supremo Tribunal Federal, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

C) de Justiça, nomeado pelo Presidente da República, e sua destituição, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional.

D) da República, nomeado pelo Supremo Tribunal Federal, e sua destituição, por iniciativa do Supremo Tribunal Federal, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional.

E) da República, nomeado pelo Presidente da República, e sua destituição, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

19. (IBFC/Polícia Penal GO/Polícia Penal de Goiás/2024) O acesso à justiça é um direito fundamental que deve ser garantido à todas as pessoas. Assinale a alternativa incorreta sobre o dever dos estados de promover o acesso à justiça.

A) Os estrangeiros, diferentemente dos brasileiros, pagam uma taxa para ter o acesso à justiça

B) A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado

C) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito

D) O Estado tem a obrigação de garantir que a pessoa com poucos recursos financeiros tenha acesso a um advogado, sem ter que arcar com o custo de sua contratação

E) A parte que comprovar que não tem condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, pode ter o benefício da gratuidade de justiça por meio da decisão de magistrado

20. (AOCP/DPE-MS/Agente/2024) De acordo com as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, são princípios institucionais da Defensoria Pública:

A) a previsibilidade, a independência funcional e a divisibilidade.

B) a pluralidade, a isonomia e a independência administrativa.

C) a isonomia, a indivisibilidade e a pluralidade.

D) a publicidade, a pluralidade e a dependência funcional.

E) a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.



21. (FCC/MP-AM/Agente/2024) O Conselho Nacional do Ministério Público, dentre outros, é integrado por

- A) três membros de Ministério Público de Contas, sendo um indicado pelo Procurador-Geral de Contas e dois pelo Tribunal de Contas da União,
- B) quatro membros do Ministério Público da União, indicados pelo Procurador-Geral da República dentre os integrantes de qualquer das câmaras.
- C) dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça.
- D) dois desembargadores, um indicado pelo Conselho da Justiça Federal (CJP) e outro indicado pelo Conselho de Presidentes de tribunais de Justiça do Brasil (CONSEPRE),
- E) dois advogados, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal,

22. (CEBRASPE/PC-PE/Escrivão/2024) Conforme a CF, o controle externo da atividade policial será exercido pelo

- A) Poder Judiciário, na forma disciplinada em lei ordinária.
- B) Poder Executivo, na forma disciplinada em lei complementar.
- C) Ministério Público, na forma disciplinada em lei complementar.
- D) Poder Executivo, na forma disciplinada em lei ordinária.
- E) Ministério Público, na forma disciplinada em lei ordinária.

23. (FGV/Prefeitura Belo Horizonte-MG/Auditor/2024) A Associação Beta ingressou com representação no âmbito do Ministério Público, descrevendo uma série de atos afrontosos aos direitos sociais, relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que afetavam os direitos dos trabalhadores. A Associação solicitou, ainda, a promoção das medidas necessárias, de caráter litigioso ou consensual, para que esse estado de injuridicidade fosse superado.

Ao receber a representação, o órgão de execução do Ministério Público concluiu, corretamente, que

- A) sua atuação estaria circunscrita à proteção de interesses difusos e coletivos, o que não é o caso.
- B) a instituição tem legitimidade para adotar as medidas necessárias à superação do quadro de injuridicidade.
- C) a temática abordada versa sobre direitos disponíveis, o que afasta a atribuição do Ministério Público para atuar.
- D) como Beta tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública, a representação deve ser indeferida, considerando a ausência de interesse na atuação do Ministério Público.

24. (FCC/TRT-7ª/Analista Judiciário/2024) De acordo com a Constituição Federal, no que concerne à advocacia pública, a Advocacia-Geral da União



- A) tem por chefe o Advogado-Geral da União, nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta anos, sendo que o ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição far-se-á mediante concurso público de provas ou títulos, sem a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, pois se trata de advocacia pública.
- B) tem por chefe o Advogado-Geral da União e, quanto aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.
- C) tem por chefe o Advogado-Geral da União, nomeado pelo Procurador-Geral da República, após aprovação da escolha pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
- D) é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, somente judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
- E) é a instituição que, apenas diretamente, representa a União, judicial ou extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico dos Poderes Executivo e Legislativo.

25. (MP-GO/MP-GO/Oficial de Promotoria/2024) No que diz respeito à chefia no Ministério Público, assinale a alternativa correta.

- A) A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional.
- B) Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.
- C) O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da Justiça, nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira.
- D) O cargo de Procurador-Geral da República exige ser maior de trinta e cinco anos e a aprovação do nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.



GABARITO

1. Letra B
2. Letra B
3. Item errado
4. Letra A
5. Letra E
6. Letra C
7. Letra C
8. Letra B
9. Letra A
10. Letra C
11. Letra A
12. Letra E
13. Letra C
14. Letra C
15. Letra A
16. Letra C
17. Letra B
18. Letra E
19. Letra A
20. Letra E
21. Letra C
22. Letra C
23. Letra B
24. Letra B
25. Letra B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.